حُروف المَعاني

وأثرها في

الفقه والأحكام واللغة والمَباني

مع مُلحَقٍ

في الدلالات اللغوية والفقهية

للأشباه والنظائر وا لمجمَل والمبيَّن والمطلق والمقيد

والخاص والعامّ والأمر والنهي والمنطوق والمفهوم والفحوى

أبو عمر، د. عبد العزيز بن سعيد بن غائب

غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين

حروف المَعاني
وأثرها
في الفقه والأحكام واللغة والمَباني

مع مُلحَقٍ

في الدلالات اللغوية والفقهية

للأشباه والنظائر وا لمجمَل والمبيَّن والمطلق والمقيد

والخاص والعامّ والأمر والنهي والمنطوق والمفهوم والفحوى

أبو عمر، د. عبد العزيز بن سعيد بن غائب

غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين

ح عبدالعزيز بن سعيد بن غائب، ١٤٤٣هـ

حروف المعاني وأثرها في الفقه والأحكام واللغة والمباني
١٣٠ ص ، ١٧ x ٢٤ سم
ردمك: ٢ـ ٠٤١٦ـ ٠٤ـ٦٠٣ـ ٩٧٨

١ـ أصول الفقه
ديوي ٢٥١

أ- العنوان
١٤٤٣/٦٤١١

رقم الإيداع: ١٤٤٣/٦٤١١
ردمك: ٢ـ ٠٤١٦ـ ٠٤ـ٦٠٣ـ ٩٧٨

الطبعة الأولى
١٤٤٣هـ

الحقوق محفوظة

إلا مَن أراد طباعته وقفًا بعد الإذن، كما هو دون تغيير


بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى:

﴿وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾

سورة الشعراء: ١٩٥

النحْـوُ أَولَى أَنْ يُعْلَما إذ الكلامُ دُونه لَن يُفْهَما

وبَعدُ فالجاهلُ بالنحوِ احْتَقِر إذ كُلُّ عِلمٍ فإليهِ يَفتَقِر

مقدّمة

الحمد للّه، والصلاة والسلام على رسول اللّه، أما بعد:

فبعد خمسة وعشرين عامًا من الانشغال؛ يسّر اللّهُ لي العودة لهذا البحث ومراجعته وتهذيبه وطباعته، والذي كان مِن مَطالب التخرج في جامعة الإمام؛ كلية الشريعة.

وكنت حينها أريد بحثاً فقهيًّا، فذهبتُ لرئيس قسم الفقه وأصوله آنذاك؛ الشيخ العلاّمة الفقيه الأصولي: **موسى بن على فقيهي** ـ وفقه اللّه ـ ليُحقّق رغبتي، فرَفض بشدّةٍ، **وقال**: لا أنصحك بغير هذا البحث، فإنه مهمّ ومفيدٌ جدًا، ولا غِنى لطالب العلم وطالب الفقه عنه أبدًا، وهو مجالٌ جميل يَجمع بين ثلاثة فنون: اللغة والفقه وأصول الفقه.

فزادني بتوجيهه ذلك شوقًا ورغبةً، وواصلتُ البحث فيه، ووجدتُ وصيّته وصيّة الناصح الأمين الخبير، وكان بإشراف شيخنا الشيخ العلامة الفقيه الدكتور جبريل بن محمد البصيلي، الذي أفادنا بتوجيهه وأسلوبه وعِلمه الغزير.

وبالفعل، وجدتُ هذا البحث مِن أَهمّ البحوث وأَمْتَعها، وأغزرها علمًا وفائدة وشمولية، ولا يوجَد باب من أبواب الدِّين إلا يَدخل فيه ويحتاج إليه، سواء في الفقه أو أصوله أو العقائد أو الأحكام أو اللغة..، وسيتّضح لك ذلك أيه القارئ الكريم.

فجزا اللّٰهُ مشايخي عنّي خير الجزاء، وجعل ذلك في موازين حسناتهم، وكم أنا مَدين لهم بالفضل والإحسان والدعاء.

وهذا البحث مُقارَنٌ على المذاهب الأربعة، وفيه من الفوائد واللطائف ما لا غنى عنه؛ حتى للقضاة والدعاة والمفتين والمعلمين.

وقد أتى في تمهيدٍ ومُلحَقٌ وبينهما العديد من الفصول والمسائل، وركّز كثيرًا على (حروف العطف) من بين حروف المعاني؛ لسعتها، وأهمّيتها، وكثرة قواعدها الأصولية، وفروعها الفقهية، واستعمالاتها الحياتية.

ومِن اللّٰهِ الفتحُ والخيرُ والفضلُ والتوفيقُ والقبول.

المؤلف

a22b2a22@gmail.com

تمهيد

في فضائل اللغة العربية
وخِدْمتها للشريعة
وبيانها للفقه والأحكام

المبحث الاول

دور اللغة العربية في فهم نصوص الشريعة

إن للغة العربية فضلاً في فهم النصوص الشرعية ؛ فهي قالَب الشريعة ، وآلة الفهم ؛ وضابطة القريحة ؛ ووسيلة الإدراك لما جاء في نصوص الوحيين.

وإن اللغة العربية هي لغة القرآن التي نَزَل بها ، وأَعْجَز بها ، واختارها الله تعالى لُغةً لكتابه ، ومُعجزةً لرسوله محمد ﷺ ، ولساناً للدين والعبادة ، باقية ومستمرة إلى أن يرث اللهُ الأرضَ ومَن عليها.

ومِن المستحيل أن يُكتَب القرآن بغير العربية أو يُترجم ترجمةً حَرفيةً بغيرها ، وهذا يدل على إعجاز القرآن وعَظَمة العربية ، ويدل أيضاً على التلازم المتين بين اللغةِ والدّين.. ، **وحتى** الباحثون مِن عُلماء الغرب ؛ ومِن المستشرقين وغيرهم.. قد أدركوا عَظَمة القرآن ولغته العربية وشدة التلازم بينهما.

حتى قال قائلهم : (مادام هذا القرآن في قلوب المسلمين ؛ والعربية في ألسنتهم ؛ فلن تستطيع أُوروبا السيطرة على الشرق)[1].

(١) من كتاب: قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام وأبيدوا أهله ص٣٨ ؛لجلال العالِم.

وقالوا: (إن القرآن هو السِّحر الحلال، وهذه العربية التي جعلها الله قِمّة اللغات كان القرآن قِمّتها، فهو قِمّة القِمم.. ذلك بأنه كلام الله)[١].

وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾النحل: ١٠٣.

وقال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾سورة الشعراء.

❖ ❖ ❖

(١) في خُطى محمد، ص٣٤١، وانظر: القرآن من منظور غربي؛للدكتور عماد الدين خليل.

المبحث الثاني

مكانة العربية وحُكم تَعلُّمها

إن اللغة العربية تَحظَى بمنزلةٍ رفيعة، ومكانةٍ منيعة، لأنها لُغة القرآن ولسان الشريعة، ولها من المفردات والحروف والمعطيات ما هو كفيلٌ بخدمه علوم الشريعة، وبيان المسائل الفقهية والأحكام التكليفية.

وإن الحلال والحرام في القرآن والسُّنة، والمصالح التي فصّلها الله فيهما لعباده في معاشهم ومعادهم مما يأتون ويَذَرُون.. لا سبيل إليه ولا سبيل لفهم أسراره إلاّ عن طريق اللغة العربية وعلومها.

وتعلّم اللغة بنحوها وتصريفها (فرض كفاية)؛ لأن معرفة أحكام الشرع واجبة بالإجماع، ومعرفة الأحكام دون معرفة أدلتها مستحيل، فلابد من معرفة أدلتها، والأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة وهما واردان بلُغةِ العرب، فكان العِلم بالأحكام متوقف على اللغة وعلومها، مما يوجب تَعلّمها، وما توقف عليه الواجب فهو واجب.

وضرورة أن يكُون الفقيه على دراية تامة، ومعرفة واسعة بقواعد اللغة وعلومها، لأن هذا سيعينه على حَل المشكلات وفهم القضايا والألفاظ والتراكيب اللغوية التي تعرض له.

ولنتأمل تلك المناظرة التي جَرَتْ بين (الفراء ـ النحوي) و(محمد ابن الحسن ـ الفقيه) لَمّا تذاكرا في النحو والفقه، ففضّل الفرّاء النحو وفضّل ابن الحسن الفقه..

قال الفراء: " قَلّ رَجُلٌ تَعَلَّم العربيةَ وأراد علماً غيرها إلا سَهُلَ عليه".

فقال ابن الحسن: يا أبا زكريا: قد أكثرتَ النظر في العربية وأسألك من باب الفقه: ما تقول في رَجلٍ سها في صلاته ثم سها في سجدتي السهو؟ ففكّر الفراء ثم قال: لا شيء عليه، **فقال لِمَ؟** قال: لأن التصغير ليس له تصغير، وسجدتا السهو تمام الصلاة ولا تمام للتمام، فقال له ابن الحسن: "ما ظننتُ آدمياً يلد مِثلك"[(١)].

وقال ثعلب: "إنّ الفقيه يَحتاج إلى اللغة حاجَةً شديدة"[(٢)].

---

(١) من هذه المناظرة نجد أن السلف الصالح مع الحق حيث كانوا لا ينتصرون لأنفسهم..

وكُلّ خيرٍ في اتباع مَن سَلَف وكُلّ شَرٍ في ابتداع مَن خَلَف

(والفراء) هو يحيى بن زياد الأقطع؛ من مشاهير اللغويين والنحويين؛ مات سنة ٢١٧هـ

(ومحمد بن الحسن الشيباني) هو صاحب أبي حنيفة، عالم وفقيه حنفي؛ مات رحمه الله سنة١٨٩هـ، اشتهر هو وأبو يوسف بصاحبَي أبي حنيفة، وأبو يوسف: هو يعقوب بن ابراهيم الكوفي؛ مِن كبار فقهاء الحنفية، نشأ في طلب العلم؛ ولازم أبا حنيفة ١٧ سنة، مات رحمه الله سنة١٨٢هـ (تذكرة الحفّاظ للذهبي).

(٢) لغة القرآن، د. إبراهيم أبو عباده. و(ثعلب) هو: أبو العباس أحمد بن يحي الشيباني المعروف بثعلب، مِن علماء العربية، وإمام الكوفيين في النحو، ثقة صالح، توفي ٢٩١هـ رحمه الله.

حروف المعاني
وأهمّيتها
عند اللغويين
وعند الفقهاء
والأصوليين

المبحث الأول

معنى (الحَرف) في اللغة ودَورُه في الكلام

قال الإمام علي الجرجاني في التعريفات: **الحرف**: ما دَلّ على معنىً في غيره [(١)].

والحرف الأصلي: ما ثبت في تصاريف الكلمة لفظاً وتقديراً [(٢)].

وقال ابن يعيش في شرح المفَصّل: إن الحرف هو (ما دل على معنى في غيره، ولم ينفَكّ عن اسمٍ أو فعلٍ يَصحبه) [(٣)].

فقوله "ما دَلّ على معنى في غيره" خرج به نفس الحرف فلا يفيد بنفسه، بخلاف (الاسم والفعل) فمعناهما في نفسيهما.

وقوله "لا ينفكّ من اسم أو فعل" أي لا يَنفكّ عنهما إذا تَعَلّق بهما، لأنه ـ أي الحرف ـ(إما يُعَلّق لفظاً بلفظ) أو (يربط لفظاً بلفظ) أو (يفيده معنى).

---

(١) كتاب التعريفات؛باب الحاء، للإمام الجرجاني ص٨٥ ط٣ بيروت.

(٢) وحروف العطف من هذا الضرب، فهي أصلية لا زائدة.

(٣) شرح المُفصّل؛ لابن يعيش ٨/٣.

المبحث الثاني

حروف المعاني عند النُّحاة واللغويين

لما كانت المعاني هي لُبّ الكلام، فإن اللغة قد احتَوَتْ على حروفٍ تَخْدِم المعاني وتُوضّح المقاصد، وهي (حروف المعاني).

والحروف جانبٌ بارزٌ من جوانب العربية "وهي أكثر دوراً، ومعاني معظمها أشد غوراً، وتركيب أكثر الكلام عليها، ورجوعه في فوائد إليها"[(١)].

لذلك أَسمَوها: حروف المعاني؛ **لأنها** تخدم معاني الكلام، ولها تأثيرٌ على معاني الكلام، وبيان مقاصد المتكلم، وبها نُعَبّر عن مرادنا مِن غير لَبْس.

وحروف المعاني كثيرةٌ؛ منها:

١ـ **حروف الاستفهام**، ومنها: هل، مَن، متى، كيف، أين، أيُّ، الهمزة.

٢ـ **حروف القَسَم**، وهي: الواو، والباء، والتاء، واللام.

(١) انظر: رصف المباني شرح حروف المعاني؛ للإمام المالقي ص٢١.

٣ـ **حروف الاستثناء**، وهي: إلا ، غير ، سوى ، خلا ، عدا ، حاشا.

(فهذه الأدوات تَنْصِب ما بعدها مثل: قام القوم عدا زيداً)، إلا إذا سُبق الكلام بالنفي فإن ما بعدها يُرفع ؛ كقولهم : ما قام إلا زيدٌ.

٤ـ **حروف الجر**، ومنها: مِن ، إلى ، عن ، على ، في ، رُبّ، الباء ، اللام، كاف التشبيه ، وحروف القَسَم "الواو والباء والتاء".

٥ـ **حروف الجزم**، وهي: إِنْ ، أَنْ ، لم ، لما ، ألم ، ومهما، ولام الأمر، ولا الناهية.

٦ـ **حروف رفع الاسم**؛وهي : كان، أمسى، أصبح ، أضحى، ظل، بات، صار ، ليس ، ما انفك ، ما فَتِئ ، ما بَرِح، مادام، مازال .

٧ـ **حروف نصب الاسم**، ومنها : ليت ، لعل، لكن.

٨ ـ **حروف نصب المضارع**، وهي: إنّ ، أنّ ، لن ، إذَن ، كي، لكي، حتى، فاء السببية ، واو المعيّة، لام الجحود (أي لام الإنكار والنفي).

٩ـ **أدوات النصب المُطْلَق**[١]، ومنها: ظننتُ، حسبتُ ، خِلتُ، زعمتُ، وجدتُ ، سمعتُ..، مثل: " خِلتُ محمداً ماراً ".

١٠ـ **حروف العَطف**، وهي: (الواو، أو، الفاء، ثم ، أم ، أما، بل، لا، لكن ، حتى).

(١) أي تنصب المبتدأ والخبر معاً.

المبحث الثالث

أقوال الفقهاء في حروف المعاني ومكانتها وأهمّيتها عند الأصوليين

وقد اهتم الأصوليون والفقهاء بحروف المعاني ، ومِن بينها حروف "العَطف" ، فَقَلّ أن يوجَد كتابٌ مِن كُتُب الأصول إلا بُوِّبَ لها فيه.

قال الإمام الزركشي - رحمه الله -: " إن الأصولي والفقيه يحتاج لمعرفة حروف المعاني ، ومنها حروف العَطف ، لأنها من جملة كلام العَرب ، وتختلف الأحكام الفقهية باختلافها واختلاف معانيها "[(١)].

وهذا **الإمام القرافي** بَوَّبَ لها فقال : "الباب الثاني في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه"[(٢)].

وأيضاً **الإمام أبو يعلي** ؛ أفردها بفصل فقال : "فصل في حروفٍ تتعلق بها أحكامُ الفقه ويتنازع في موجباتها المتناظران "[(٣)].

---

(١) انظر البحر المحيط في أصول الفقه ، للإمام الزركشي ، باب (أدوات المعاني).

(٢) شرح تنقيح الفصول في علم الأصول ص٩٩ للإمام القرافي.

(٣) العدة في أصول الفقه ص١٩٤ للإمام أبي يعلي.

وكذا **الإمام السرخسي**[(١)] بوّب باباً سماه: "باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه"، ثم عَلّق على ذلك تعليقا نفيساً فقال: "واعلم بأن الكلام عند العَرَب (اسم) (وفِعْل) (وحَرف)، وكما يتحقق معنى الحقيقة والمجاز في الأسماء والأفعال؛ فكذلك يتحقق في الحروف، فمِنه ما يكون مستعملاً في الحقيقة ومِنه ما يكون مستعملاً في المجاز، وكثير من مسائل الفقه تترتب على ذلك، فلابدّ من بيان هذه الحروف، وذكر الطريق في تخريج المسائل عليها، فأول ما يُبدأ به من ذلك حروف العَطف.."[(٢)].

وقال **إمام الحرمين الجويني** ـ بعد أن عرض جُملةً كبيرةً من حروف المعاني ـ **قال**: " فهذه جُملٌ اعتاد الأصوليون الكلام عليها، فَحَرِصْنا على التنبيه على مقاصد قويمة عند أهل اللغة العربية، مع اعترافنا بأن حقائقها تُتلقَّى مِن فَنّ النحو"[(٣)].

---

(١) السرخسي: هو أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي، من علماء الفقه والأصول، فقيه حنفي؛ توفي عام ٩٠هـ. رحمه الله.

(٢) نَصًّا مِن أصول السرخسي١/٢٠٠، قال ابن معطي في ألفيته:

وهي ثلاثٌ ليس فيه خُلْفُ الاسم ثُم الفعلُ ثُم الحَرفُ

(٣) البرهان في أصول الفقه؛ للجويني١/١٩٦.


حروف العَطْف
تعدادها وأمثلتها
ومكانتها في الفقه والأحكام

المبحث الأول

حروف العَطف

وأهمّيتها مِن بَيْنِ حروف المعاني

ومِن أصناف الحروف : (حروف العَطف) ؛ فهذه الحروف لها أهمّيتها اللغوية والشرعية والفقهية ، وفي ترتيب الكلام والتوضيح والبيان ؛ وتغيير المعاني والدلالات ، وهي مِن الفقه والتفسير بمكان.

ومما يوضح الأهمية الكبيرة لحروف العطف : أن لها فائدةً في الدلالة على المقصود ، وهي مع الجُمل تنوب عنها وتفيد معناها ؛ وتكسو الكلام بحُلّةِ الفصاحة والجمال ؛ لأنها تُحْدِث إيجازاً واختصاراً لطيفاً.

وكُلّ حرفٍ منها معناه : **أَعْطِفْ** ؛ فجئ بها عوضاً عن أَعْطِف ، وطلباً للإيجاز والاختصار [(١)].

ولَئِنْ كانت بقية الحروف ينحصر تأثير أكثرها في الإعراب ، فإن حروف " العَطف " لها تأثيرٌ في (الإعراب) و(المعاني) و(المقاصد) معاً.

---

(١) شرح المفصّل في النحو ؛لابن يعيش ٧/٨.

وقد ركزتُ الكلام عليها أكثر في هذا البحث ؛ واقتصرتُ على شرحها ؛ لأهميتها ؛ ولأن أغلب الحروف يرجع إليها.

وسُمّيتْ حُروف العَطف: لأنها تَعْطِف ما بعدها على ما قبلها إعراباً وحُكماً ومعنىً !

وما قَبْلها يُسمّى (معطوفاً عليه)، وما بعدها يُسمّى (معطوفاً)، والمعطوف بها يَتْبَع المعطوف عليه حُكماً وإعراباً.

-فما عُطِف على مرفوعٍ يُرفَع، **مِثل**: جاء محمدٌ وسعيدٌ.

-وما عُطف على منصوبٍ يُنصَب، **مِثل**: رأيتُ محمداً وسعيداً.

-وما عُطف على مجرورٍ جُرّ، **مثل**: مررتُ بمحمدٍ وسعدٍ.

-وما عُطف على مجزومٍ جُزم، **مِثل**: لم يقُمْ ويَقعد[1].

(١) استزد لهذا المبحث في حروف المعاني ـ للمالقي، والإجرومية في النحو وشروحها، وألفية ابن مالك في النحو وشروحها، وقطر الندى وبل الصدى للعلاّمة محمد بن هشام.

المبحث الثاني

معنى (العَطف) في لُغة العَرب وأنواعه عند النُّحاة

إن حروف العطف أكثر وقوعاً من غيرها، لأنها تدخل على الأسماء والأفعال، قد تَعْطِف المفرد على المفرد، والجملة عل الجملة.

وحروف العطف اسمٌ مُركّب من كلمتين **هُما**: حروف، والعطف، مضاف ومضاف إليه.

فأما الحَرف: فقد سَبق مدلوله ومعناه، بأنه ما لا يفيد معنىً في نفسه؛ إنما يفيد معنًى في غيره؛ عند إضافته إليه.

وأما العطف: فأصله في اللغة الثني وإمالة الشيء إلى الشيء، وحقيقته: (أنه تابعٌ يَدل على معنى متبوعة، ويتوسط بينه وبين متبوعة أحد حروف العطف العَشَرة)[١].

فالعطف إذاً: (**هو حَمْل الأول على الثاني في إعرابه، وإشراكه في عَمَلِ العامل**).

---

(١) كتاب التعريفات للجرجاني، باب العين ص١٥١.

وتسمّى أيضاً بحروف النَّسَق، فالعطف إطلاق البصريين، والنَّسَق إطلاق الكوفيين[١].

فالعطف ضربان بحسب مفاده؛ **هُما**: عطف البيان[٢]، وعطف النسق[٣]، وهُما ضربان يختلفان في حقيقتهما، فترتب على ذلك أنْ عُرّف كلٌ منهما بتعريفٍ خاصٍ به؛ لأن الحقائق المختلفة لا يَجمعها تعريفٌ واحد.

١ ـ **فعَطْف البيان**: هو التابع الذي يوضِّح متبوعه إذا كان ذلك المتبوع معرفة، ويؤكد متبوعه إن كان ذلك المتبوع نكرة، مِن غير ذكر حرف العطف.

فالعطف الموضح للمعرفة كقوله تعالى: ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾، والعطف الموضِّح للنكرة؛ كقوله تعالى: ﴿مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ﴾ إبراهيم: ١٦.

٢ ـ **وعطف النسَق**: هو العَطف الذي اتسق فيه ذكر التابع والمتبوع والحرف، فهو تابع ومتبوع يتوسطهما حرفُ عطفٍ غير "أي"؛ لأن أيْ للتفسير، وهذا احتراز عن عَطف البيان.

---

(١) شرح المفصل لابن يعيش ٨ /٨٨.

(٢) سُمّي عَطْف بيان: لأن العطف عَطَفَ لفظين ثانيهما تكرار لأولهما وكُرِّر لزيادة البيان.

(٣) سُمّي عَطْف نَسَق: من قولهم (كلامٌ نسق) إذا كان على نظامٍ واحدٍ لأن المعطوف يشارك المعطوف عليه، ويتسق معه، ويساويه في الإعراب.

والعطف إما (**عَطْف اسمٍ على اسم**)، وذلك إذا اشتركا في الحال، مثل: قام زيد وسعد.

أو (**عَطْف فعلٍ على فعل**)، وذلك إذا اشتركا في الزمان، مثل: قام زيد وقَعَد.

أو (**عَطْف جملةٍ على جملة**) وذلك إذا كانتا مرتبطتين، مثل: قام زيد و خرج سعد.

المبحث الثالث

حُروف العَطف

فوائدها وعمَلها وعَدَدها عند النُّحاة

حروف العطف قِسْمان:

الأول: ما يقتضي التشريك في (اللفظ والمعنى)؛ مثل: (ثم، حتى، أو).

الثاني: ما يقتضي التشريك في (اللفظ) فقط؛ مثل: (بل، لكن، لا).

والعطف جائزٌ على الظاهر وعلى الضمائر؛ سواء كانت الضمائر منفصلة أو متصلة، كقوله تعالى: ﴿جَمَعْنَٰكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ﴾ المرسلات: ٣٨.

ولا يكون العَطف إلا على الضمير المنصوب لا المرفوع إطلاقاً، إلا إذا أُكِّدَ بمؤكِّد، كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾ الأنبياء٥٤، وإلا إذا كان هناك فاصِل، كما في قوله تعالى: ﴿مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنتُمْ وَلَآ ءَابَآؤُكُمْ﴾ الأنعام: ٩١.

وقد اختلف علماء اللغة في عَدد حروف العطف، فقالوا هي ثمانية، وقالوا تسعة ، وقالوا عَشَرة..، وذهب ابن قيم الجوزية إلى أنها تسعة ؛ مُخالِفًا في الحرف (إما)، لكن الراجح قول جمهور النُّحاة[(١)].

وسبب اختلافهم هو الخِلاف في معانيها، وليس في ذلك مانعٌ مِن كونها عاطفة، وجميعها متحققٌ فيها معنى العطف.

فكان أرجح الأقوال وأصوبها في حروف العطف أنها عَشَرة[(٢)] هي:

الواو.
الفاء.
ثم.
حتى.
أو.
أم.
إما.
بل.
لا.
لكن.

وكل حرف منها له فائدته ومعناه، ويَعْطِف بشروط.

---

(١) في بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ٢ /٥٠٣.

(٢) انظر كتاب : ارتشاف الضرب، لأبي حيان، ٢ /٦٢٩، وشرح المفصّل لابن يعيش ٩/٨، وأوضح المسالك؛ لابن هشام ٣ /٣٥٦.

فأما الأربعة الأحرف الأُوَل (الواو. والفاء. وثم. وحتى) فهذه تَجمَع بين "المعطوف" و"المعطوف عليه" في الحكم ؛ وذلك للاشتراك في الفعل.

كقولهم: قام أحمد وعمرو، وفَهِم الطلاب فأحمد، وذهب الطلاب ثم أحمد، وقام الطلاب حتى أحمد.

وقد يكون لكل حرفٍ من حروف العطف مع "العطف" **وظيفةٌ أُخْرَى أو وظيفتين** مع وظيفة العطف.

(كالفاء) تفيد العطف والفورية.

(وثم) تفيد العطف والتراخي.

(وحتى) تفيد العطف والغاية والتوكيد.

فلهذه الحروف مع العطف وظائف غير العطف، ولها معانٍ أُخرَ مِن جهة الاتصال والغاية والفورية والتراخي والإلصاق، ونحوها.

وسيأتي شرح ذلك أكثر إن شاء الله.

المبحث الرابع

عَمَل حُروف العَطف عند (النُّحاة واللغويين) وأثرها الإعرابي وشروط عَملها

لقد بيّن علماء اللغة معاني حروف العَطف في كُتبهم، ولِذِكْر معانيها عِلّة مُهمّةٌ وجديرةٌ بالمعرفة، لأن تفسير المعاني يتحصل به حُكم العطف، وإذا عَرَف المتكلمُ المعاني تَمّ له البيان، وسَلِمَ مِن مزالق اللسان، فلابد من مراعاة معانيها خاصة في باب العقائد.

فلو قال قائل (جاء زيد ومحمد) وكان يريد القَسَم لم يَجُز ذلك؛ بل يلزم كونها عاطفةٌ هُنا شرعاً وعقلاً.

وفيما يلي توضيح عمل ووظائف حروف العطف مع التمثيل والتفصيل:

حَرف الواو

وهو أُمّ حروفِ العَطف، ويفيد التشريك والجمع المطلق بين شيئين في الحكم، وتأتي (أو) بمعنى الواو أحياناً، نحو قول الشاعر:

فَسِيّانِ حَربٌ أو تَبوءُ بمِثلِهِ وقَد يَقْبَل الضيمَ الذليلُ المُسَيّرُ

وحرف (الواو) لا يفيد الترتيب ولا الفورية ولا غيرهما.. إلاّ الجمع المطلق الغير مُقيّد بترتيب أو تعقيب أو فورية ، ومن قال إنها تفيد الترتيب استدل بأدلةٍ وقد دُحضَتْ وليس هذا موضع بسطها.

وتمتاز الواو بأمور منها :

١ـ عطف المرادف على مرادفه ؛ كقول الله تعالى : ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾المائدة: ٤٨.

٢ـ عطف العام على الخاص ، كقولهم : (جاء محمد والطلاب).

٣ـ جواز فصل معطوفَيها بظرفٍ ونحوه ، كقوله تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا﴾ يس: ٩.

٤ـ العطف من باب التحذير ، كقوله تعالى : ﴿نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾.

٥ـ أن الواو تعطف الاسم على الفعل ؛ لأنها تَصْرف أحدهما إلى الآخر في المعنى : كما في قوله تعالى : ﴿صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ﴾الملك:١٩ ؛ والتقدير : صافات وقابضات. فصَرَفَتْ الفعل (يقبضن) إلى اسم[(١)].

٦ـ جواز حذفها إذا أُمِنَ اللبس : نحو قول الشاعر :

كيف أصبحتَ كيف أمسيتَ مما يَغرِس الودُّ في فؤادِ الكريمِ

(١) رصف المباني في حروف المعاني ص١١٧ ـ للإمام المالقي؛ بتصرف.

٧ـ ومن ميزاتها عطف حرفٍ على حرف: كقول الشاعر:

فلئن لقيتُكَ خاليَيْن لتعلَمنْ أيّي وأَيّكَ فارسُ الأحزاب

٨ـ أن الواو تعطف مفرداً على مفرد في (اللفظ) و(المعنى)؛ وفي الرفع والنصب والجزم والخبر والفعل؛ كقولهم: لم يَقُم ولم يقعد.

حَرف الفاء

وهو حرف عَطْف، ومع كونه عاطفاً إلا أنه يفيد الترتيب بغير مُهْلة؛ أيْ: الترتيب الفوري، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ عبس: ٢١، فهنا أفادت "الفاء" الترتيب والتعقيب على الفورية.

وكقولهم: "دخل محمدٌ فسعيد" أي دخل بعده على الفور، وهذه هي الفاء العاطِفة المُتْبعة التي تفيد العطف والفورية [(١)].

(١) "وهذه هي الفاء العاطفة المتْبعة" قَيدٌ خَرَج به نوعي الفاء الآخَرَين؛ وهُما:

١ـ الفاء الزائدة؛ نحو:(وثيابك فطهر).

٢ـ الفاء المُتْبعة فقط بدون عَطف، وهي الداخلة على جواب الشرط. نحو: (إن أحسن فالله يأجره).

الحرف: ثُـم

وهـو حـرف عَطـفٍ مَـبنيٌّ علـى الفـتح، ولا مَحَـلّ لـه مـن الإعراب، و(ثُم) مع كونها عاطفة فهي تفيد الترتيب والتعقيب مع التراخـي والمهلـة؛ فمِـن الممكـن قـول: (بَعَـث اللهُ آدمَ ثـم محمـدا)، فأفـادت التشـريك في الحكـم بتعقيـبٍ مـع تـراخٍ ومُهْلـة، ولا يلـزَم مـن العطف بها التتابع، وهذا واضح في العِبارة السابقة.

وعليه فالفرق واضح بين "ثم" وبين سابقتها "الفاء".

فالفاء : تفيد الترتيب مع الفورية والسرعة.

و "ثم": تفيد الترتيب مع التراخي والمهلة.

الحرف حتى

وهو مِن حروف العطف التي تُدخِل ما بعدها في حُكْم ما قبلها، ولا تفيد الترتيب لا في الزمان ولا غيره.

وثمة أمرٌ مهم: وهو أنه لا يتحقق العطف بـ (حتى) إلا في حالة النصب لا غير ؛ نحو (رأيت القوم حتى زيدًا)، فلو جاءت (زيد) بالرفع بدل النصب لكانت خبرًا محذوفًا لمبتدأ غير داخل في حُكْم الأول، فينتفي العطف، ولهذا يلزم النصب عند إرادة العطف بها.

فـ(حتى) حرف عطف يُشْرك المفردَين أو الجملتين في الحُكم.

وللعطف بـ (حتى) شروطٌ هي:

- كون المعطوف اسمًا ظاهرًا.
- كون المعطوف جزءًا أو بعضًا من المعطوف عليه.
- كون المعطوف مَعْرِفةً لا نَكِرَة.
- أن يكون ما بعدها مُخالفٌ لما قبلها في كونه عظيمًا أو حقيرًا..، كما في قول الشاعر:

أَلْقَى الصحيفةَ كي يُخفِّفَ رَحْلَه والزادَ حتى نَعْلَه ألقاها

الحرف : أو

فهو كذلك حرفٌ عاطفٌ مُشَرّك في الحُكم، يَعطِف المفرد على المفرد، والجملة على الجملة.

و الحرف (أو) يأتي في الطلب، وفي الخبر.

١ـ فإذا جاء في [جملة الطلب]؛ فإنها تفيد: التخيير أو الإباحة.

فالتخيير: يمتنع معه الجمع بين المتعاطفين، وذلك نحو قولهم: (تَزَوجْ هِندًا أو أُختها).

والإباحة: يجوز معها الجمع بينهما، نحو: (خُذ كتاباً أو كتابين)

٢ـ وإذا جاء الحرف (أو) في [جملة الخبر] فإنها تفيد: الشك أو الإبهام أو التفصيل أو التقسيم.

فالشَّكّ: نحو قوله تعالى: ﴿قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ الكهف: ١٩.

والإبهام: نحو قوله تعالى: ﴿أَتَىٰهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا﴾ يونس: ٢٤.

والتفصيل: نحو قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ﴾ البقرة: ١٣٥.

والتقسيم: نحو قوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ البقرة: ١٩٦.

الحرف: أَم

(أَمْ)حرفٌ عاطف ؛ وهو نوعان: متصل ، ومنفصل.

١ـ **فالمنفصل**: ما سُبق بهمزة، نحو: ﴿ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ البقرة: ٦ ؛ ويَعطف المفرد على المفرد والجملة على الجملة ؛ ويقع قَبله حرف الاستفهام ظاهرًا أو مُقَدّرًا.

وللعطف بـ(أَم) المتصلة شروطٌ هي:

أ ـ أن تكون معادِلةً لهمزة الاستفهام.

ب ـ عِلمُ السائل بأحد الأمرين بعدها أو قَبْلَها ليكون الجواب كذا وكذا ؛ وليس نَعم أو لا . نحو: (أمحمدٌ عندك أَمْ عمرو ؟) والتقدير: أيهما عندك؟ فيقول فلان.

جـ ـ أن لا تكون بعدها جملة مُركّبة من مبتدأ وخبر، حتى لا يقطع ما بعدها عن ما قبلها.

٢ ـ **وأما (أم) المنقطعة**: فإنها التي لم تُسبق باستفهام، وتفيد الإضراب، فهذه لا تعطف مطلقًا .

كقولهم: ذهب زَيدٌ أم لم يذهب؟ فليس هنا عطف.

الحرف: إما

وهو حرفٌ عاطفٌ أيضًا على الصحيح.

ومن فوائده اللغوية:

١ـ إذا جاء في معرض [الطلب] أفاد التخيير، نحو: (كُلْ إما تمرًا وإما زبيبًا).

٢ـ ويفيد الإباحة، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلۡحَرۡبُ أَوۡزَارَهَا﴾ محمد: ٤.

٣ـ ومن فوائدها أيضاً: التفصيل، والإيجاب.

الحرف : بل

مع إفادته "العطف" فهو يفيد أيضًا الإضراب[١]، أي الإضراب عن ما قبله وإبطاله، ويجعل حُكم ما قَبله مخالفٌ لحُكْم ما بَعده، فهو يُبطِل الحُكم عن المعطوف عليه ؛ ويُثبت الحكم للمعطوف، كقولهم : (قام زيدٌ **بل** عمرو) ؛ فيكون المعنى : الذي قام هو عمرو وليس زيد.

وشروط العطف بـ(بل) هي :

أ ـ إفراد معطوفها، فلا يصح كونه جملة.

ب ـ أن تُسبق بإيجاب ، أو أمر ، أو نفي ، أو نهي.

فإذا سُبقت (بإيجابٍ أو أمر) : فإن معناها سَلْبُ الحُكم عن ما قَبلها وإثباته لما بعدها ، نحو قولهم : (ليقم زَيدٌ **بل** عمرو).

وإذا سُبقتْ (بنفيٍ أو نهي) : فإن معناها تقرير الحكم لما قبلها ونفيه عن ما بعدها ، نحو قولهم : (لا يَقُم زَيدٌ **بل** عمرو).

---

(١) الإضراب: هو ترك الأول ونفي الحكم عنه ، وهو نوعان هما :

١ ـ إبطال الأول والرجوع عنه لِغَلَطٍ أو نسيان . وهذا النوع مُنتَفٍ من القرآن.

٢ ـ إبطال الأول والرجوع عنه لانتهاء مُدة حُكْمه ، نحو قوله تعالى: ﴿أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ سورة الشعراء. (انظر: رصف المباني للمالقي. ص ٢٣٠).

ومما ينبغي التنبيه إليه:

أن الإضراب لِغَلَطٍ أو نسيانٍ لا يَرِدْ في القرآن الكريم، ولم يأت فيه، ولا يأتي في كلامٍ مُبلَّغٍ عن الله العظيم الذي لا تأخذه سِنةٌ ولا نوم؛ ولا عن رسوله ﷺ.

الحرف: لا

الحرف لا: حرفٌ عاطف، والمعطوف به يخالف المعطوف عليه؛ إذ إنه يُخْرِج الثاني مما دخل فيه الأول.

كقولهم: (ضربتُ زيداً لا عمرو)، فعمرو لم يَقع عليه الضرب كَزَيد.

وإذا دَخلَتْ الواو عليها صارت عاطفةً نافية، كقوله تعالى: ﴿فَمَالَهُۥ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾ الطارق: ١٠.

فـ(لا) تُشَرّك بين المعطوفَين في اللفظ، وتخالف بينهما في المعنى؛ لأنها تُخْرِج ما بعدها عن حُكم ما قبلها.

وللعطف بها شروطٌ هي:

أ- إفراد معطوفَيها.

ب- أن تُسبق بإيجاب أو أمر أو نداء.

ج- اختلاف معطوفَيها في الجنس والنوع.

❖ ❖ ❖

الحرف : لكنْ

"لكـن" الـمخَـفَّفة ، وتفيـد الاسـتدراك ومـع الاسـتدراك تفيـد الإضراب ، مثل (بَل) السابقة الذِّكر.

فوظائف(لكن) هي : العطف ، والاستدراك ، والإضراب.

والعطف بلكن يفيد أمرين هما : نفي ما قبله ، وإيجاب ما بعده ، نحو قولهم : (ما جاء زَيدٌ لكنْ عمرو).

وشروط العطف بها :

أ ـ إفراد معطوفَيها ؛ كقولهم : (ما مررتُ ببالغٍ لكنْ مررتُ بصَبي).

ب ـ أن تُسبَق بنهيٍ أو نفي.

جـ ـ أن لا تقترن بالواو ، فلو اقترنَتْ بالواو وسُبقتْ بها فإنها تبقى هي فقط للاستدراك ، وتصير الواو عاطفة.

المبحث الخامس

حاجة الفَقِيه والـمُفْتي لمعرفة حروف المعاني وأهميتها في تـخريج الفروع على الأصول

إن لحروف المعاني ـ وبالذات حروف العطف ـ تأثيراً على الأحكام الشرعية، وذلك حسب دلالتها.

ومن أجْلِ ذلك احتيج إلى معرفتها؛ ومعرفة أحكامها؛ وتخريج فروعها على أصولها..؛ لتَعلُّق بعض المسائل الفقهية بها، واختلاف العلماء في معانيها [(١)].

والمراد بالحروف هنا هي ما يحتاج الفقيه إلى معرفته من معاني الألفاظ المفردَة، لا الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل[(٢)].

وقد يختلف الحكم الفِقهي في مسألةٍ مّا؛ بسبب اختلاف معانيها عند الأصوليين.

---

(١) شرح المنهاج للبيضاوي. للإمام الأصفهاني١ /٢٦٦.

(٢) شرح الكوكب المنير. للفتوحي١/ ٢٢٨، ط٢.

فلو أوصى مُوَصٍّ بشيءٍ مثلاً فقال: (كذا وكذا لزَيدٍ وِ عمرو)؛ فذلك يعني اشتراكهما فيه، ولو قال: (لزيد ثم عمرو) فذلك يعني الترتيب وليس التشريك والجمع.

لذا **قال الإمام المالقي**[(١)] ـ رحمه الله ـ: إن حرف (أو) له معانٍ؛ منها التخيير والإباحة، وقال بعد ذلك: "والفرق بين التخيير والإباحة أن للمكلَّف المخاطَب أن يجمع بين الشيئين في الإباحة، وليس له الجمع في التخيير؛ بل يفعل أحد الشيئين ويترك الآخر؛ وإن تركهما معًا عوقب أو ذُمّ، وكذلك إذا جمع بينهما..، إلى أن قال: وتظهر هذه الفائدة في الأحكام الشرعية في عِلم الأصول"[(٢)].

(١) هو الإمام أحمد بن عبد النور المالقي، ولد سنة ٦٣٠هـ، وتوفي ٧٠٢هـ رحمه الله؛ نشأ محباً للعلم والمطالعة، وشغل وقته بها، كان فقيراً، ومن أشهر كُتبه: رصف المباني في حروف المعاني، (انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة).

(٢) من كتاب رصف المباني في حروف المعاني. للمالقي ص٢١٠.

المبحث السادس

حروف العطف عند (الفقهاء والأصوليين)
وأثرها في الكلام والتفسير والأحكام

إن حروف العطف تؤثر على الكلام، فقد تَجعله فَوريًّا، أو متراخيًا، أو معطوفًا بلا ترتيب، أو مُرتّبًا مُرتاخيًا، أو مُرتّبًا عاجلاً..

وفي هذا المبحث أتناول ـ باختصار ـ شَرْح أَثَر حروف العَطف في التفسير؛ وفي الأحكام الفقهية؛ وذِكر أقوال الفقهاء فيها:

حَرف (الواو) وأثره في الأحكام الفقهيّة

قبل البحث في هذا الحرف ،يَلْزَم بيان أنّ (واو القَسَم) ليست واو عطف؛ لأن واو القَسم يُبتدأ بها، أما واو العطف فلا يُبتدأ بها[(١)].

وذكر الإمام أبو يعلي أحوال الواو؛ وذلك لتمييز العاطفة من غيرها فقال: (الواو) وله ثلاثة أحوال: (للقَسَم) و(للابتداء) و(للعطف)[(٢)].

فالمقصود هنا الواو العاطفة.

---

(١) الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم ص٥١.

(٢) العدة لأبي يعلي ق١ ص١٩٤.

والمذاهب في (الواو العاطفة) أربعة ؛ توضيحها فيما يلي :

المذهب الأول: عند الجمهور من الحنابلة والحنفية والمالكية، ويقولون هي(لِمُطْلَق الجمع) وليست للترتيب ولا الفورية، وهذا هو قول جمهور النُّحاة أيضًا[(١)] ؛وهو الراجح، وستأتي أدلته.

المذهب الثاني: وهو منقول عن بعض الشافعية ؛ أن الواو للترتيب ؛ لأن الله تعالى قال في الآية : ﴿فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ﴾ المائدة:٦

فعَطَفَ الأرجلَ على الرؤوس فأفاد الوجوب، وهذا عند بعض الشافعية، وهو قول مرجوح.

المذهب الثالث: مذهب الفراء النحوي، أنها للترتيب إذا استحال الجمع، كقوله تعالى : ﴿ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ﴾ الحج: ٧٧، فهُنا يستحيل الجمع بين الركوع والسجود، فتُحمَل في مثل هذا على أنها للترتيب وليس للجمع[(٢)].

---

(١) والجمع المطْلَق : هو الغير مُقيّد بترتيبٍ ولا تعقيبٍ ولا فوريّة.

(٢) وكلام الفراء هنا حقٌ صواب، ولا يدَخُل في الخلاف في الواو، بل هو ملاحظة جديدة ومفيدة.

والراجح من هذه الأقوال: هو القول الأول، قول جمهور الأصوليين واللغويين أن (الواو) تفيد الجمع بين المعطوفين، وليس للترتيب، وقول "الفراء" وجيهٌ أيضًا في الحالة التي ذكرها.

أدلة الجمهور في أن الواو للعطف والجمع:

الدليل الأول: قالوا بأن المتأمل في كلام العرب وأصول اللغة يتضح له أن الواو لا توجب الترتيب، فلو قيل (جاءني زَيدٌ وعمرو) لَفُهِمَ منها مجيئهما من غير مقارنة ولا ترتيب سواء جاءا معًا أم فُرادى.

الدليل الثاني: من قولهم (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) يُفهَم عدم الجمع بينهما دون الترتيب، ومنه قول القائل:

لا تَنهَ عن خُلُقٍ وتأتي مِثله عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عظيمُ

فلو وضع (الفاء) مكان (الواو) لأوجب ذلك ترتيباً، وثم يختل الكلام، فدل على أن الواو للجمع لا للترتيب.

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدٗا وَقُولُواْ حِطَّةٞ نَّغۡفِرۡ لَكُمۡ خَطَٰيَٰكُمۡ﴾ البقرة: ٥٨، وقوله: ﴿وَقُولُواْ حِطَّةٞ وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدٗا﴾ الأعراف: ١٦١، قَدّم الأمر بالدخول في الأولى، وأخره في الثانية..؛ وبين الدخول والقول في الآيتين (حرف الواو)؛ فدل على أنه يفيد الجمع لا الترتيب، ولو كان يدل على الترتيب لحصل تناقضٌ؛ وذلك مُحَالٌ في القرآن؛ لأن القِصّة واحدة، وموضوع الكلام واحد[1].

---

(١) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٩٩، وانظر المحصول في أصول الفقه للرازي ص٥١٠.

الدليل الرابع: أن الواو قد تُستعمل فيما يمتنع فيه حصول الترتيب في اللغة؛ نحو قولهم: (تَقَابلَ زَيدٌ وعمرو)؛ فلا يصح (زيدٌ فعَمرو).

الدليل الخامس: قوله: ﴿وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِى مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ﴾ آل عمران ٤٣، وقوله: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ﴾ المائدة: ٣٨، وقوله: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى﴾ النور: ٢، لا تدل (الواو) في شيء منها على الترتيب.

أما الرد على مَن خالَف في (الواو) وقال هي للترتيب:

فإن إفادة الواو في آية المائدة للترتيب هو في الاستعمال الشرعي لا اللغوي، وإنما أَخذ بعض الشافعية بظاهر الآية، كما أن ما نُسب للشافعي من إيجابه الترتيب في الوضوء، أنه لم يوجبه لوجود الواو؛ بل لدليلٍ آخر: وهو قطع النظير عن النظير، وإدخال الممسوح بين المغسولين؛ مما يؤيد الترتيب.

والإمام الشافعي لَم يُصرّح في كُتبه أن الواو للترتيب بين المعطوفَين؛ بل هي عنده للجمع بينها في الحكم، وهذا هو اللائق بقواعد مذهبه، وعليه تَدل فروعه[1].

(١) انظر: الأُم للشافعي١/٣٠، والإبهاج للسبكي ص٣٤٤، وأكثر مَن بسط الشرح والمناقشة والأقوال في هذا هو الإمام أبو الخطّاب في التمهيد، فانظره فهو مفيد.

ويتفرع على هذا الخلاف بعض المسائل الفقهية:

لو قال شخصٌ للخياط انظر هذا القماش، أيكفيني لكي أقطعه قميصًا؛ وقال الخياط نعم؛ فإن قال للخياط: (فاقطعه)؛ فقَطَعَة فإن الخياط يَضمن، وإن قال للخياط: (واقطعه)؛ فقَطَعَة فإنه لا يَضمن والبيع تام.

وذلك للفَرق في الوظيفة بين (الفاء) و(الواو).

ويتفرع عليها أيضًا: ما إذا قال لامرأته ولَم يَدخل بها: إنْ دخلتِ الدار فأنتِ طالق وطالق وطالق، فدخلَتِ الدار.. فإنها تَطْلُق طلقة واحدة؛ بموجب مفاد الواو[1].

(١) مع اعتبار القصد والنية، لأن المأخوذ به شرعاً ـ في المعاملات والعبادات والأنكحة ـ هو النيّة والقصد، ومراعاة العُرف أحياناً.

حرف (الفاء) وأثره في الأحكام الفقهيّة

الفاء يميّزها أنها تفيد الترتيب من غير مُهْلة (أي الترتيب الفوري) ؛ فهي عاطفةٌ ؛ ومع العطف تفيد الترتيب والفورية ، بخلاف (ثم) التي تفيد التراخي.

وقد اتفق العلماء أن (الفاء العاطفة) تفيد الترتيب والتعقيب الفوري[(١)].

[والترتيب]: هو إتيان الشيء بعد الشيء وكُلٌ في مرتبته.

[والتعقيب]: هو إتيان الشيء عقب الشيء من غير مُهْلة ولا تراخي[(٢)].

واستدل الأصوليون على كونها للتعقيب بجواز دخولها على الجزاء ، كقولهم : (مَن دَخَل الدار فله درهم).

وضابط التعقيب بالفاء: أنه لا يلزم من التعقيب والفورية أن تكون في نفس الوقت والزمان ، فهناك حالاتٌ التعقيب فيها مستحيلاً في نفس الوقت ؛ كأن يقول قائل : رأيتُ الطائفَ فمكّة.

---

(١) البحر المحيط للزركشي ٢/٢٦١ ، وشرح المنهاج للأصفهاني ١ /٥٧١ .

(٢) التعريفات للجرجاني ص٥٥.

لـذا نقـل القـرافي عـن الـرازي قولـه: "الفاء للتعقيـب بحسـب الإمكان"، وذلك احترازاً من قولهم: (دخلتُ بغداد فالبصرة)؛ فإنه لابدّ مِن فارِق الوقت، ولا يَضرّ أن يكون الشيء بعد الشيء[١].

استعمالات الفاء:

منها: (التسبب) الذي يحصل منه الترتيب والتعقيب[٢]؛ كقوله تعالى: ﴿فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ﴾ القصص: ١٥.

ومنها: ربط الجواب في جميع حالاته، كقوله تعالى: ﴿إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ﴾ البقرة: ٢٧١.

ومِن أهمّ استعمالات الفاء: (عَطْف الحُكم على العِلّة)[٣]؛ وذلك نحو قولهم: (جاء الشتاء فتأهّب) وقولهم (طلع الفجر فأمسك) وعلى هذا قوله ﷺ: (لن يَجْزي ولدٌ والدَه إلا أن يَجِدَه مملوكاً فيشتريه فيُعْتِقه)[٤]؛ فهذا أجرٌ عظيم مُتَرتبٌ على إتيان العتق بعد الشراء على الفور.

---

(١) شرح تنقيح الفصول ص١٠١.

(٢) البرهان للجويني ١ /١٨٤.

(٣) أصول السرخسي ١ / ٢٠٨.

(٤) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب العتق (١١٤٨)، والترمذي (٣١٥) في باب حق الوالدين.

فروعٌ وأمثلةٌ فقهية على (الفاء):

يتفرع على ذلك ما لو قال شخصٌ لشخص: بعتُ منك هذا العبد بألف درهم، وقال المشتري: (فهو حُرّ) فإنه يُعتَق، ويُجْعَل قابلاً ثم مُعتَقًا. بخلاف ما لو قال: (هو حُرّ) أو (وهو حُرّ)؛ فإنه يكون رداً للإيجاب وليس قبولاً، فلا يُعتَق ولم يَجُزِ البيع[(١)].

ويتفرع عليها: أنه لو قال رجلٌ لامرأته: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق فطالق فطالق؛ فدخلتِ الدار.. فعلى الصحيح أنها تَطْلق ثلاثًا؛ لأن الفاء للتعقيب فيثبت به الترتيب بين الطلقة الثانية والأولى.

بخلاف ما لو قال: طالق طالق طالق، فإنها طلقات عَرِيَتْ من الحروف؛ فتكون واحدةً لا ثلاثاً.

ويتفرع عليها: ما إذا قال رَجلٌ لزوجته: إذا دخلتِ هذه الدار فهذه الدار فأنتِ طالق؛ فدخلَتْ الدار الأولى ثم بَعْد مُدّة دَخَلَت الدار الثانية فلا يقع الطلاق، لأن من شروط وقوع الطلاق هُنا هو دخول الدار الثانية عقيب الأولى متصلاً به فورًا؛ بناءً على إفادة الفاء للفورية، فلو تأخرَتْ لا تَطْلُق.

---

(١) انظر المغني في أصول الفقه للخبازي ١ /٤١١.

ومِن ذلك: أنه لو حَلَف أن لا يأكل تمرة فتمرة، فإن أكلهما متعاقبتين متصلتين فإنه يَحْنَث، لكن إذا أكلهما على فتراتٍ متباعدة فإنه لا يحنث؛ لأن هذا يخالف مفهوم لفظه.

فالفاء تفيد الفورية؛ وهو أكل التمرات على فتراتٍ وليس متعاقبات، فلا فورية.

الحرف (ثُم) وأثره في الأحكام الفقهيّة

" ثُم" حرفٌ يفيد العطف والتعقيب مع التراخي ، فمِن أكبر آثاره على الكلام والأحكام : إفادة **التراخي**.

والتراخي : (هو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مُهْلةً في الفعل المتعلق بهما)[١].

والذي تتميز به (ثم) عن (الفاء) هو "التراخي".

فالفاء : تُعطي معنى الترتيب والفورية ، و(ثم) : تعطي معنى الترتيب والتراخي ، أي المهلة الزمنية الفاصلة.

فلو قيل : (بعث الله نوحاً ثم محمداً ـ عليهما الصلاة والسلام ـ) لكان ذلك كلاماً صحيحاً مستقيماً ، لأن **(ثم)** أفادت الفَصل والترتيب والتراخي بين النبيين الكريمين.

فروعٌ وأمثلةٌ فقهية على الحرف (ثم) :

لو قال لزوجته (أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق) فإنها لا تَبينُ على الفور ، بل بحَسَبِ ما نَوى ، وبدون الثالثة تكون بينونةً صُغرى ما لم يُراجع.

---

(١) أصول الشاشي وبهامشة عمدة الحواشي ص٢٠٤ ، وانظر العدة لأبي يعلي ١٩٩/٢.

ومِن ذلك: لو قال: أوصِي بثلث مالي لفلان ثم فلان؛ فإنهما يَستحقّانه ويَملكه الأول منهما، ولا يَملكه الثاني إلا بعد نهاية البطن الأول، وهو الموصَى له الأول وذريته، إذا انقطعوا يأخذه الموصَى له الثاني، لأن "ثم" هُنا: أفادت العطف مع الترتيب والتراخي[(١)].

وهنا تنبيهٌ على مسألة:

أن الحرف (ثم) قد يأتي بمعنى (الواو) مجازاً؛ وذلك بحُكم أنّ كِلاهُما للجَمع، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفۡعَلُونَ﴾ يونس:٤٦، وقوله: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ البلد: ١٧؛ لأنه لو بقي الحرف (ثم) على حقيقته لكان الإيمان متراخياً عن العمل، فلا يكون له عبرة فيُحرَم العبد من الثواب؛ لأن عمل الكافر لاغٍ[(٢)].

(١) أصول الشاشي ص٢٠٣، وانظر أصول السرخسي ص٢٠٩.

(٢) بتصرف مِن: كَشْف الأسرار؛ للنسفي١/٢٠١.

الحرف (حتى) وأثره في الأحكام الفقهية

(حتى) حرفٌ عاطف يُدخِل ما بعده في حُكم ما قبله، ويَجمع في إفادته بين (العطف) و(الغاية).

والترتيب ليس من شأن هذا الحرف؛ لا في زمان ولا غيره، بل هو يفيد (الغاية) بقصد الانتهاء أو الشرط، وفي المباحث السابقة ذَكَرتُ الشروط التي بها تعطف "حتى".

قال السرخسي في أصوله: " أما حتى فهي للغاية؛ وهي بمنزلة (إلى) "[(١)]؛ كقول الله تعالى: ﴿سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ﴾ القدر ٥.

ثم أشار إلى شرط كون (حتى) عاملة للغاية، ومُدخِلةً ما بَعدها في حُكم ما قَبْلها؛ فقال: " فمتى كان ما قبل (حتى) قابلاً للامتداد؛ وما بَعدها صالح للانتهاء به.. فإنها تفيد الغاية ويَدخل ما بَعدها في حُكم ما قَبْلها "[(٢)].

ومِن فروع ذلك: لو قال: والله لأُلازِمَنّ غريمي فلانٌ حتى يقضي دَيني، ثم فارَقَه قبل أن يقضيه فإنه قد حنث؛ لأنه قطع الامتداد للملازمة.

---

(١) أصول السرخسي ١ /٢١٨.

(٢) المصدر السابق؛ وانظر: و البرهان للزركشي ٤ /٢٣٢- ٢٧٢.

وقولهم: (رأيت القوم حتى زيد)، فهنا (زيد) داخل في حُكم القوم بفِعل (حتى)؛ لأن الرؤية جائزة الامتداد إليه.

ومِن ذلك: ما لو قال لخادمه: (المال لك ما لم أَطْلبه منك حتى يشفع فلان)؛ فإنّ (حتى) أفادت الغاية المشروطة..، ولأن الشفاعة غاية صالحة للعفو، فلو ترك العفو قبل الغاية (الشفاعة) فإنه يحنث.

وقد يجتمع فيها العطف والغاية معًا؛ فهذا جائز، كقولهم (رَكَضَتِ الفِصال حتى القرعاء)[(١)]، وهو مَثَلٌ يُضرَب لمن يتكلم مع مَن لا ينبغي أن يتكلم بين يديه لعُلوّ قَدْرِه.

ومثل ذلك قولهم: (نجح الطلاب حتى المهمل) فإنّ "حتى" هُنا أَدخلت المهمِل مع الناجحين.

أما إذا كان معناها (الغاية فقط) فإن ما بعد الغاية يَخرج عن الحكم[(٢)].

مثاله قولهم: (أَكَلْتُ السمكةَ حتى رأسَها) أي إلى رأسها؛ وذلك يفيد أن المتكلم لَم يأكل رأسها.

---

(١) الفصال: جمع فصيل وهو ولد الناقة، والقرعاء: جمع أقرع وهو خُلوّ الجلد من الشعر، وهو عيب فيها وداء يصيبها.

(٢) البرهان في أصول الفقه للجويني١/١٩٣.

تنبيه :

وقد نص الأصوليون في كُتُبهم على جواز استعارة (حتى) للعطف ؛ (أي تكون بمعنى الواو)[١].

وعلى ذلك يقاس ما شابهه من الفروع الفقهية.

وقد تأتي (حتى) بمعنى الاستئناف[٢]، ويكون التقدير (ورأسها مأكول)، وقد اجتمعت المعاني الثلاثة في قول الشاعر:

ألقى الصحيفةَ كي يخفف رَحْله والزاد، حتى نَعْلَهُ ألقَاها[٣]

فهذا الشاهد جَمَعَ المعاني الثلاثة وهي: **الغاية**، **والعطف**، **والاستئناف**، ولا شكّ أن (حتى) تفيد هذه المعاني كلها، فهي من الأهمية ـ في الفقه ـ بمكان.

(١) أصول الشاشي (مع الحاشية)، ص٢٢٥.

(٢) البرهان في أصول الفقه للجويني ، ص٢٢٥.

(٣) البيت لأبي مروان النحوي، وقد استشهد به ابن هشام في قطر الندى، والجويني في البرهان.

مسألة: دخول المُغَيّا بـ (حتى) في الغاية

نقول: ذلك بحسب حال ذلك المُغَيّا الذي بَعْد حتى.

١ـ فإذا كان المُغَيّا (مُنفَصِلاً) ولا يَقْبَل امتداد الكلام عليه فإنه لا يَدْخُل في الغاية؛ كقوله تعالى: ﴿سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ﴾؛ فإن الفجر منفصلٌ عن الليل فلا يأخذ حُكمَه ولا سلامَه ولا فَضله.

٢ـ وإذا كان المُغَيّا (مُتّصلاً) ويَقْبل امتداد الحكم والكلام فإنه يَدْخل في الغاية وفي حُكمها؛ كقولهم: (رأيت القوم حتى زيداً)، وكقول الله تعالى: ﴿فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ﴾ المائدة:٦، فإنّ (إلى) هُنا بمعنى حتى، وعليه تدخل (المَرافق) في الغاية، وتأخذ حُكم اليد في الغسل؛ لأن المرافق مُتّصلة باليد وليس منفصلة عنها.

ومِثل ذلك قوله: ﴿.. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ﴾ تَدْخُل الكعبان في الرِّجْلين؛ لأنهما متصلان بهما كاتصال المرافق بالأيدي، فـ(إلى) هُنا بمعنى حتى.

والخلاصة: أن المنفصل لا يَدخل في الغاية بحتى، والمتصل: يَدخل في حُكمها، كما سَبق توضيحه[1].

(١) وانظر: تسهيل الحصول على قواعد الأصول ص ١٢٩، لمحمد أمين الدمشقي.

الحرف (أو) وأثره في الأحكام الفقهيّة

الحرف (أو) حرفٌ عاطف، وأكثر وروده في جملة الطلب.

و [الطلب]: هو الأصل في أوامر ونواهي الشرع.

ومِن فوائد الحرف (أو):

في (**جملة الطلب**): يفيد التخيير، والإباحة ؛مثل: (خذ كتاباً أو كتابين).

وفي (**جملة الخبر**) يفيد التفصيل أو التقسيم أو الشك أو الإبهام.

وذكَر الفقهاء من معاني (أو) أنها تأتي بمعنى (إلى) و(إلاّ)[1].

وتأتي بمعنى (بل) ؛ كقوله تعالى: ﴿كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ البقرة:٧٤، وتأتي بمعنى (حتى) ؛نحو قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ﴾ آل عمران: ١٢٨.

وهذا مِن الجهة النحوية اللغوية ؛ وقد سَبق بيان ذلك.

أما مِن جانب "أصول الفقه الإسلامي" فقد تناولَتْه كُتب الأُصول بالبحث المستفيض، وتوافقَتْ الأقوال في بعض معانيه، وتباينَتْ في معانٍ أُخر..

---

(١) شرح الكوكب المنير للفتوحي ١ /٢٦٤.

فذهب السرخسي ؛ والقفّال الشاشي ؛ وغيرهما[١] إلى أن (أو) تَجْعَل الحُكم يتناول أحد المذكورَين ، اللذين تتوسطانهما.

وذهب الجويني[٢] إلى أنها : للتردد والشكّ ، ووافقه ابن حزم ، نحو قوله تعالى : ﴿يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ البقرة: ٢٥٩.

وقال أبو يعلي في العدة[٣] : هي في الطلب : للتخيير، كقول الله تعالى : ﴿فَكَفَّارَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ المائدة: ٨٩ ، وفي النهي للجَمْع ، نحو قوله تعالى : ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ الإنسان: ٢٤ ، وقيل للتخيير لأن النهي أَمرٌ بالترك.

وقد تفيد الإباحة[٤] نحو قولهم : "جالِس المُحَدِّث أو الفقيه ".

وجميع هذه الأقوال السابقة ـ رغم تباينها ـ صحيحة ؛ لأن تباينها تَبَعٌ لمعاني الحرف " أو ".

(١) أصول الشاشي ص٢١٣؛ والمغني في أصول الفقه ١ /٤١٦ ، وانظر: البرهان ١/١٨٦.

(٢) الإحكام في أصول الأحكام ص٥١.

(٣) العدة في أصول الفقه لأبي يعلي ١ /٢٠٠.

(٤) العدة لأبي يعلي ١ /٢٠١.

فروعٌ فقهية على الحرف (أو):

١ـ يتفرع عليه ما لو قال زوجٌ لزوجاته الثلاث: (هذه طالق أو هذه وهذه) فإن الثالثة تطلق ويتخير في الأوليين؛ لأن قوله: (هذه أو هذه) معناه: إحداكما طالق، فيتعين الحكم على إحداهن.

٢ـ ويتفرع عليه أيضاً: ما لو قال: بع هذه السيارة أو هذه؛ فللموكَّل هُنا الخيار ببيع أيهما شاء، وهذا ينطبق في "المعاملات".

وهناك فَرْقٌ بين (الإباحة بالتخيير) و(الإيجاب). فإن الإيجاب يُمْتَثَل له إذا عُمِل أحدهما، وفي الإباحة يحصل الامتثال إذا عُمل بهما، وذلك لأن الإباحة توجب العموم ورفع الحَظْر، والحظر إذا ارتفع عن أحدهما من غير تعيين له فقد ارتفع عن كل واحد منهما فيثبت العموم[(١)].

قال الخبازي في المغني[(٢)]: "وقد تستعار (أو) للعموم فَتُوجِب عموم الإفراد في موضع النفي، وعموم الاجتماع في موضع الإباحة".

---

(١) العموم: [لغةً] الشمول والاستغراق، و[اصطلاحاً]: هو اللفظ المستَغْرِق لجميع ما يَصْلُح له دفعةً بلا حصر. (انظر: أُصول الشاشي مع حاشية الكنكوهي، ص٢١٦)

(٢) المغني في أصول الفقه ٤١٨/١ للخبازي، وانظر: أصول السرخسي ٢١٧/١، **والخبازي**: هو الإمام العلاّمة الفقيه الأصولي العابد الزاهد: أبو محمد عمر بن محمد الخبازي، من كبار فقهاء الحنفية، ت ٦٩١هـ رحمه الله، كذلك السرخسي فقيهٌ أصولي حنفيّ ت٤٩٠هـ رحمه الله.

ويتفرع على ذلك: ما لو قال لزوجتيه: (لا أقرب هذه أو هذه) فإنه يُولِي منهما معاً [١]، لأن (أو) هُنا في سياق النفي أوجبَتْ عموم الإفراد.

ويتفرع عليه: ما لو قال: (وكّلتُ ببيع سيارتي محمداً أو زيداً)، فإن الوكيل يكون واحداً منهما؛ ويَصِحّ البيع مِن كلّ واحدٍ منهما.

ومن ذلك: لو قال شخصٌ لخادمه: (اشتر ثوباً أوكتاباً) وكانت رغبته في الكتاب، فجاءه الخادم بالثوب، فليس لهذا الشخص أن يؤدِّب أو يلوم الخادم؛ لأن خطابه له يقتضي التخيير، وهذا ما يقتضيه الحرف " أو ".

---

(١) يولي من الإيلاء: وهو الحلف على عدم وطء الزوجة، والمُولِي يتربص - ينتظر - أربعة أشهر، فإن فاء - رجع - إلى وطء زوجته فعليه الكفارة عن يمينه، وإن لم يفيء - لم يرجع - إلى وطئها وأصَرّ على ذلك فإنه يُطالَب بالفيء - يطالبه القاضي بالرجوع والوطء - فإن أبى أُجْبِر على الطلاق، قال الله تعالى: ﴿ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ البقرة:٢٢٧، (انتهى مختصراً من تفسير ابن كثير).

الحرف (أَمْ) وأثره على الأحكام الفقهيّة

سَبق بيان أن الحرف (أم) ضربان هما :

مُتّصلة : وهي المسبوقة بهمزة استفهام ، ومُنفصلة : وهي التي لَم تُسبق باستفهام.

فالمُتصلة :

هي التي تَعْطِف ، كقوله تعالى : ﴿ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ البقرة:٦

والمُنفصلة :

المنقطعة فلا تَعْطِف مطلقًا.

ومفاد الحرف (أَم) هو أنه يفيد معنى الهمزة ، نحو : (أقام زيدٌ أم عمرو)؟ ، والتقدير : أعمرو قام ؟.

ومِن حيث معنى الحرف (أم) :

فقد تناول الجويني الكلام فيه وقال : إن (أَم) في معناه مثل (أو) ؛ إلا أن (أَم) يقع مقروناً بالاستفهام.

ومعنى ذلك أن الحرفين (أم) و(أو) مُتّفقان مِن جهةٍ ومختلفان مِن أخرى.

فتوافقهما: في معناهما وهو الهمزة والاستفهام.

وتباينهما: هو أن (أم) تفيد القطع بوقوع أحد الشيئين المسُتَخبَر عنهما، وذلك عند وقوعها مُطْلقة بعد استفهام[(١)].

ويتفرع على ذلك: ما لو قال لعبده المكاتَب[(٢)]: (أكَسِبتَ مالاً لأُعْتقك أَم تركتَ الكسب)؟؛ فهذه صيغة استفهام إنكاري، كأنه يُنكر على المكاتَب تَرْك الكسب، لأنه يترتب على عدم الكسب عدم إعتاقه.

ولَمّا قَلّ استخدام هذا الحرف في الكلام قَلّت فروعه الفقهية.

---

(١) البرهان للإمام الجويني١/١٨٦- ١٨٧ بتصرف.

(٢) العبد المكاتَب: هو مَن تَكاتَب مع سيّده على دَفع مالٍ مُقابل عِتقه، وهو بذلك مِن أَهْل الزكاة من الأصناف الثمانية، وهذه المكاتَبة قُربة مُستَحبة ندب إليها القرآن الكريم في قول الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ النور:٣٣.

الحرف (إمـا) وأثره في الأحكام الفقهيّة

هو حرفٌ عاطف، وله معانٍ عِدة، وجملةُ معانيه هي:

التخيير والإباحة "في الطَلَب".

والشك والإبهام "في الخَبر".

وتفيد أيضاً التفصيل والإيجاب.

وقد سَبق الكلام على ذلك بالتفصيل والتمثيل..

أما في أصول الفقه فلم يتكلم عنها غالب الأصوليين؛ ولم تَرِد في غالبية كُتب الأصول فيما بَحَثتُ، والله أعلم، لكن إذا جاءت في كلام الفقهاء فإنها تُحمل على المعاني التي ذَكَرها أَهْلُ اللغة، وقد سَبق توضيحها.

ومن المتأخرين الذين ذكروا الحرف (إما) العلاّمة الشيخ محمد أمين الدمشقي[(١)] وقال: " هي حرفٌ فيه معنى الشرط والتفصيل

(١) هو محمد أمين محمد الدمشقي الشهير بسويد، ولد ١٢٧٣ هـ كان أبوه تاجرًا وكَلّفه بالتجارة؛ فرفض ذلك واشتغل بالعلم، ورحل له، اختارته الدولة العثمانية عالماً وقاضياً فيها خلال الحرب العالمية الأولى ١٣٣٤هـ ثم عاد إلى دمشق، وتولى التدريس والتأليف في بلاده وخارجها مدة طويلة، ثم اشتغل بالوعظ في آخر حياته، كان عالماً بالفقه وأصوله، والعقيدة، والنحو، والتاريخ، وكان زاهداً متواضعًا ناشراً للعلم، توفي سنة ١٣٥٥هـ رحمه الله.

والتوكيد، يتضح به ما في نفس المتكلم أو ما في كلامه من أقسامٍ متعددة؛ وأما إفادتها التفصيل فظاهر، فإنها لا تُستعمل غالباً إلا في مقام التفصيل لشيء مجمَل"[(١)].

وكلام الدمشقي هُنا عن (أَما) المفتوحة الهمزة، وسبق الكلام عن (إما) المكسورة الهمزة؛ ولعل بينهما تشابه في بعض حالاتهما.

والحرف (إما): هو الذي وَرَدَ فيه الخلاف، هل هو حرفٌ عاطفٌ أم لا، وقد بيّنتُ بالتفصيل هذا الخلاف في أول المبحث، وذكرتُ كلام ابن قيمٍ فيه، فليراجَع هناك؛ والراجح أنه عاطف في حالات.

(١) من كتاب تسهيل الحصول على قواعد الأصول ص٢١٨، للعلامة محمد أمين الدمشقي؛ طبعة محققة.

الحرف (بـل) وأثره في الأحكام الفقهيّة

إن الحرف (بل) من الأهمية بمكان، وقد اهتم به الأصوليون وكَتبوا عنه وذكروه كثيرًا، وهو في لُغة العرب يفيد الإضراب والإبطال عن ما قبله، ويجعل ما بعده يخالف ما قَبله في الحُكم .

فالإضراب: هو أن يُبطِل الحكم عن المعطوف إليه، ويثبته للمعطوف، أي تَرْك الأول والرجوع عنه.

ومِن أَسْباب الإضراب: الغلط ، والنسيان ، وانتهاء مُدة حُكمه.

ومما يجدر التنبيه إليه:

أن "الغلط والنسيان" المسبِّب للإضراب بـ(بل) قد يَحْدُث في كلام الفقهاء وتعبيرهم عن حكمٍ ما، وهذا جائز في كلام البشر، لكن يمتنع كل الامتناع أن يكون الإضراب لِغلطٍ أو نسيانٍ في القرآن الكريم أو في أيّ كلامٍ مُبلَّغٍ عن الله عَزّ وجَلّ، وقد سَبق التنبيه لذلك في شروط العطف بـ(بل).

والحرف (بل) عند الأصوليين لتدارك الغلط، وذلك بإقامة الثاني مقام الأول ، ولإثبات ما بعده والإعراض عن ما قبله على سبيل التدارك [(١)].

(١) أصول السرخسي ٢١٠/١، كشف الأسرار للنسفي٢٠٢/١، وشرح تنقيح الفصول ص١٠٥

ومن ذلك قول ابن قيم الجوزية ـ رحمه الله ـ في ميميته في يوم عرفة:

فَلِلّه ذاكَ المَوقِفُ الأَعظَمُ الذي كَمَوَقِفِ يَومِ العَرضِ **بَل** ذاك أَعْظَمُ

ومِن الفروع الفقهية على الحرف (بل):

-ما لو قال شخصٌ لشخصٍ: لك عليّ: (ألف ريال **بل** ألفان) لزمه ألفان اثنان ؛ لأن (بل) هنا استدراكًا لِغلطٍ أو نسيان.

-ولو قال: (أنت طالق واحدة، **بل** اثنتين)؛ فإنها تطلق اثنتين، لكن: الظاهر أن هذا التدارك يُبنى على المقاصد والمعاني لا على الصِيَغِ والمباني.

فالمعتبر هو (قصد المتكلم) لا مجرد لفظه، وهذا عندما يكون الكلام (إخباراً) لا إنشاءً. اهـ بتصرف[1].

وعليه: فإنها تَطلُق ثلاثاً؛ لأن رجوعه عن التطليقة الأولى وإبطالها لا يصح ؛ لكون الكلام إنشاء، بخلاف ما لو قال ـ مُخْبراً ـ: طلقتُكِ أمس واحدة بل اثنتين.

ذلك لأن الغلط في الأخبار ممكن ؛ لكونها تحتمل الصدق والكذب.

(١) أصول السرخسي ١/٢١١.

أما الأسلوب الإنشائي: فلا يمكن فيه الغلط، والعلة في ذلك هي **كما قال النسفي**: " لأن التدارك ـ أي في الإنشاء ـ إخراجٌ عن العدم إلى الوجود "[١].

أو كما قال الشاشي: "والغلط إنما يكون في الأخبار دون الإنشاء، فأمكن تصحيح اللفظ بتدارك الغلط.."[٢].

إذاً فالحرف (بل) للاستدراك ونفي الحكم عن ما قبله، وإثباته لما بعده؛ إذا وقع الغلط أو النسيان من الشخص في كلامه الذي تكلم به.

ولو قال (لفلانٍ عليَّ جائزةٌ **بل** جائزتان)؛ فإنها تلزمه الجائزتان.

---

(١) كشف الأسرار للنسفي١/٢٠٣.

(٢) أصول الشاشي؛ وعليه عمدة الحواشي ص٢٠٦.

الحرف(لا) وأثره في الأحكام الفقهيّة

هو حرفٌ عاطف، وصورةُ ورودِه في الكلام نحو قولهم: (ضربت زيداً لا عمراً)؛ وهو يُخرج الثاني مما دخل فيه الأول ؛ أي: يُخرج ما بعده عن حُكم ما قبله.

عكس (بل)؛ فإنه يُخْرِج ما قبله عن حُكم ما بعده.

وللعطف بـ(لا) شروطٌ سبق بيانها، ومن أهم الشروط: اختلاف معطوفَيْها في الجنس والنوع، فلا يصح أن نقول: (صُمْتُ ثلاثة أيام لا خمسة)؛ وإن كان كلامًا سليمًا؛ لكن نفي الصحة عنه يعني عدم تحقق معنى العطف فيه.

وممن ذَكَر هذا الحرف من الأصوليين: إمام الحرمين الجويني، إذ قال في البرهان: "وأما (لا) فمقتضاه النهي" [(١)].

ومن الفروع الفقهية على الحرف (لا): لو قال في زكاة الفطر: (أَخْرِج طعاماً لا دراهمًا). فأفادت أن الدراهم لا تقوم مقام الطعام في زكاة الفطر، ولا تُجزيء عنها شرعًا، فاقتضَتْ (لا) هُنا النهي، فلو قيل مثلاً: (أَخْرِج طعامًا لا درهمًا)؛ فإن التقدير: لا تُخْرِج درهمًا ؛ لأنه لا يُجزئ إلا الطعام.

---

(١) البرهان في أصول الفقه؛ للجويني ١/١٩٠.

الحرف (لكن) وأثره في الأحكام الفقهيّة

وهذا الحرف للاستدراك[١] وتأكيد النفي عن ما قبله ؛ فهو ينفي ما قبله ويوجب ما بعده ، كقولهم : (ما جاء زَيدٌ لكن عَمرو) ،وقولهم : (ما مَررتُ ببالغٍ لكن مررتُ بِصَبِي).

وشرط عملها: هو أن لا تُسبق بالواو ، لأنها إن سُبقتْ بالواو صارت الأحكام كلها للواو ؛ وتُبنى عليها ؛ ولا تبقى معها (لكن) لسوى الاستدراك.

ولابد أن تُسبق بنفيٍ أو استفهام ، مع عدم تقدم الواو عليها ؛ لتكون عاطفةً ومانعةً للحُكم عن ما قبلها مُثبتةً له لما بعدها.

كقولهم : (لا تُهمل لكن ذاكر دروسك) ، ففي هذا المثال :

١ـ سُبقتْ لكن بنفي.

٢ـ لم تُسبق بالواو ، كما هو الحال في الأمثلة أعلاه.

---

(١) والاستدراك الذي تفيده هو : أنها تَسبِب لما بعدها حُكمًا مخالفًا لحُكم ما قبلها ، والفرق بين الاستدراك الذي تعطيه "لكن" والاستدراك الذي تعطيه "بل" : أن [لكن] تعطي ما بعدها حكمًا لم يثبت ابتداءً لما قبلها ، أما [بل] فتعطي ما بعدها حكماً قد ثبت لما قبلها نفَته عنه. أ.هـ. بتصرف من شرح الكوكب المنير؛ للفتوحي ٢٦٦/١ تحقيق د محمد الزحيلي.

وعند عامّة الأصوليين: أن (لكن) للاستدراك بعد النفي"[١] كقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ﴾الأنفال: ١٧ ؛ فهذه الآية تناسب ظاهر عبارة الأصوليين، ومعناها متحقق في الآية المذكورة ؛ حيث إن (لكن) فيها للاستدراك بعد النفي فقط، وليست للعطف ؛ لأنها مسبوقة بالواو، فأخذَتِ (الواو) معنى العطف، وبقيَتْ (لكن) للاستدراك[٢] ؛ لأنه لا يصح العطف بـ(لكن) إلا إذا اتسق الكلام.

ومعنى اتساق الكلام: أي يكون غير متناقض ؛ وخالٍ من النفي.

يتفرع على ذلك: ما لو تزوجَتْ امرأةٌ بغير إذن وليها، بمائة درهم، فلم يَعْلم وليُّها فقال: (لا أُجيز النكاح لكن أجيزه بمائة وخمسين) ؛ فإن العقد باطل، لعدم اتساق الكلام ؛ حيث حَصل تناقضٌ بين (لا أجيزه) و(أجيزه)، وهذا التناقض لايتحقق معه العطف.

---

(١) انظر كشف الأسرار ٢٠٤/١ ، وأصول السرخسي ٢١١/١، وأصول الشاشي مع الحاشية ص٢٠٩، والمغني في أصول الفقه ص٤١٥.

(٢) نَصّ على ذلك في شرح الكوكب ، وعبارته :[إنما تكون "لكن" حرف عطف واستدراك بشرطين؛ ثم قال: (أن لا تقترن بالواو)]. وخالَفَ في ذلك بعض الحنفية.

ومِن فروع الحرف لكن: لو قال البائع للمشتري: الكتاب كتابك، لكن لي عليك ٥٠ درهمًا، فإنه يَلزَم المشتري خمسون درهمًا؛ لأن البائع تدارَك.

ومِن ذلك: لو باع شخصٌ سيارةَ جارِهِ بسبعين ألفاً بغير إذنه؛ فقال جارُه لا أُجيز البيع، لكن أُجيزُه بثمانين ألف؛ فإنه لا ينفذ بيعه؛ بل ينفسخ العقد؛ لأن جارَه أجاز ثم نفى في أثناء كلامه، وهذا الأسلوب لا يتحقق فيه معنى العطف، فيبطل العقد بقوله (لا أجيزه) في البداية، حيث حَصَل في الكلام نفيٌ وتناقضٌ بالإثبات بعد النفي.

والكثير من الفقهاء لا يرى إعمال هذه المعاني في (المعاملات)، فالعبرة في العقود والمعاملات هو الحقائق والنيات؛ ولا ننظر للصيغ فيها.

المبحث السابع

في الفَرْق بين حُروف العَطف ووظائفها

إن معرفة حروف العطف ومعانيها من لوازم معرفة خطاب الشارع وفَهم دلائل النصوص الشرعية، وهذه الحروف إذا توسطَتْ بين شيئين أو معنيين أو اسمين فإنها تُحدِث بينهما عطفًا وربطاً حسب معانيها..

ومِن معانيها: الجمع ، الترتيب ، التعقيب ، الفورية ، التراخي ، الغاية ، التخيير ، الشك ، الإبهام ، التفصيل ، التقسيم ، الإباحة ، الاستفهام ، الإضراب ، النقض ، الاستدراك ، المخالفة ، التشريك ، التوكيد..

ولكل حرفٍ معناه الخاص به من هذه المعاني على ما يلي :

- الواو : للجمع.
- الفاء : للترتيب والتعقيب مع الفورية.
- ثم : للترتيب مع التراخي.
- حتى : للغاية.
- أو : للتخيير.
- أم : للاستفهام ، والتقسيم.

- إما : للشك ، والإبهام ، والتقسيم ، والإباحة.
- بل : للإضراب والاستدراك.
- لا : للمخالفة ، والنهي.
- لكن : للاستدراك ، والأكثر أنها للاستدراك بعد النفي.

المبحث الثامن

عَطْف الأوامر بعضها على بعض

الأوامر جَمْع أَمر؛ والأمر: هو خطاب الشارع للمكلفين بصيغة الإيجاب، كقول القائل لمن دونه: افْعَل كذا..

وابن حزم ـ رحمه الله ـ ممن تناول هذه المسألة، وبيّن أنه قد يُعطَف أوامرٌ واجبة على غير واجبة؛ والعكس، ثم قال: والأصل في ذلك أن كل أمرٍ فهو مفروضٌ؛ إلا ما خرج عن ذلك بنَصٍ أو إجماعٍ أو حس[(١)].

وفي حالة عَطف أمرٍ مفروضٍ على أمرٍ غير مفروض، فإن ذلك لا يؤثر في (الأمر المفروض)، بل إن الأمر المفروض عند اجتماعه بعطفٍ أو غيره يبقى على فرضيته، ويبقى على حُكم المفهوم من الأوامر في الجملة.

فلو عطف أوامر مفروضة؛ وكان أحدها أمراً غير مفروض ـ قد ارتفعت فرضيته بضرورةٍ أو بنَصٍ أو بإجماع ـ فإن الأوامر الباقية تبقَى على حُكم الوجوب والفرضية والطاعة؛ ولا تتأثر بالأمر الذي رُفِعَتْ فرضيته.

---

(١) الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم ص٣٤٩.

ومثال ذلك: قول الله تعالى: ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦ﴾الأنعام: ١٤١؛ فقوله: ﴿كُلُواْ﴾ أمرٌ يفيد الوجوب لأول وَهْلة؛ ولكن العلماء أجمعوا على أنه أمرٌ للإباحة وليس للوجوب.

وقوله: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦ﴾ الراجح في تفسيرها أنها زكاة الخارج من الأرض، وهي واجبة بالإجماع، ولم يُخرجها شيءٌ عن وجوبها، فهُنا عَطف الأمر الذي للوجوب (وءاتو..) على الأمر: الذي للإباحة (كُلُو) فلم يؤثّر ذلك على الذي للوجوب؛ بل هو باقٍ على وجوبه.

وهكذا تُعطَف(**الأوامر**) على بعضها في كلام الله وفي كلام رسوله ﷺ؛ منها ما هو للوجوب ومنها ما هو للاستحباب، فيبقَى كلٌ منها على حاله ولا يتأثر بالعَطف.

كذلك (**النواهي**) تُعطَف على بعضها، منها ما هو للكراهة ومنها ما هو للتحريم، فيبقَى كلٌ منها على حاله ولا يتأثر بالعَطف.

تنبيهٌ حَول عَطف البيان والتمييز:

ذلك مِثْل عَطْف: مكيلٍ أو موزونٍ، أو تمييز عددٍ على جملة مُجْمَلة، ويكون ذلك المعطوف بياناً للجملة.

كقولهم: (لفلانٍ عليَّ مائة ريال وصاع تمر)فكان العطف بمنزلة البيان.

وكقولهم: (مائة وثلاثة أثواب) فهذا بيان أن المائة من ذلك الجنس بمنزلة قولهم: (أحد وعشرون درهماً)؛ وهذا بخلاف ما لو قال: (مائة وثوب).

وعمومًا فالأصل في هذه المسألة: أن المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة الشيء الواحد؛ لأن الواو عاطفةٌ لما جُمِع ؛كما في قولهم: (مائة درهم)[1].

(١) أصول الشاشي مع الحاشية ص٢١١، للإمام الشاشي.

المبحث التاسع

الاسْـتعارة بين حُروف العَطف وقيام بعضها مقام بعض

هـذا الفصـل مـن الأهميـة بمكـان، ومعرفتـه لازمـة للفقيـه وطالـب العلم.

فالاستعارة: هي ادّعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه[١]؛ (أي استخدام حَرْفٍ مكان حَرف).

أولاً: حرف الواو

١ـ تستعار الـواو للحـال، لمعنـى الجمـع، نحـو قولـه تعـالى في أهـل الجنـــة: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا﴾ الزمـــر: ٧٣؛ أي وأبوابهـــا مفتوحة[٢].

ويتفرع على ذلك: ما لو قال: (أَدّ إليَّ ألفاً وأنتَ حُرّ)؛ "الواو" هنا للحال، حتى لا يُعتَق إلا بالأداء.

٢ـ وتستعار الواو بمعنى (أو) ، وذلك كقوله تعالى: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ﴾النساء: ٣؛ والمعنى: مثنى أو ثُلاث..؛ وذلك لأنه غير ممكن شرعاً الجمع بينهن على هذا التعداد[٣].

---

(١) التعريفات للجرجاني، ص٢٠.

(٢) المغني في أصول الفقه١/٤٠٩ ، وانظر كشف الأسرار١/١٩٥.

(٣) العدة في أصول الفقه ، لأبي يعلي ١/١٩٨.

ثانياً: حرف الفاء

تُستعار الفاء عن الواو لقربهما من بعض، وهذا عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وعند بعض الفقهاء[١].

وعليه فلو قال رَجلٌ لزوجته: أنتِ طالق فطالق فطالق إنْ دخلتِ الدار، فدخلَتِ الدار؛ فلا تَطْلُق إلا واحدة؛ لأن (الفاء) هنا كالواو تفيد الجَمْع، وكذا لو قيل: (عليّ لك درهم فدرهم) يكون عليه درهم واحد[٢].

ثالثاً: الحرف ثم

تستعار "ثم" بمعنى الواو، كقوله: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾البلد ١٧؛ فمعناها: وكان..

ومِن ثمرات هذه الاستعارة أن قوله ﷺ: (مَن حَلَفَ على يمينٍ ورأى غيرها خيراً منها فليكَفّر يمينه ثم ليأتِ الذي هو خير)[٣]؛ قالوا فيه إنه محمولٌ على واو العَطف لتعذُّر الحقيقة؛ لأن الكفارة قبل الحنث لا تجب ـ إجماعاً ـ فكان المجاز مُتَعيّناً[٤].

---

(١) أصول السرخسي ١ / ٢٠٦.

(٢) كشف الأسرار ١ / ١٩٩ ـ ٢٠٠.

(٣) رواه مسلم برقم (١٢٧٢)، والترمذي (١٠٧)، وأحمد في مسنده(٢٥٩).

(٤) المغني في أصول الفقه ٤١٣/١.

رابعاً: الحرف حتى

وفي استعارتها مذهبان[(١)]:

(الأول) للجمهور من الفقهاء والنحاة: أنه إذا لم يمكن حمل ما بعدها ليكون جزاءً لما قبلها فحينئذٍ هي للعطف المحض مجازاً، ولا يُنظَر لمعنى الغاية، وهذا هو القول الراجح.

(الثاني) لشيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ قال: لا وَجْه لِجَعْلِ الفقهاء إياها مُستَعَارَة للعطف المحض.

وأجاب عليه الجمهور: بأن الاستعارات لا يُعتبر فيها السماع إنما يعتبر المعنى الصالح للاستعارة، وما ذَكَر الفقهاء يُعتبر معنىً صالحاً للاستعارة؛ أي عدم صلاحية ما بعدها أن يكون جزاءً لما قبلها.

وأن "الفقهاء" متقدمون على "النحاة" في أخذ المعاني من قوالب الألفاظ، فلا عبرة بقول النحاة؛ خاصة في مالا يَعلَمون من مقاصد الشرع[(٢)].

(١) ملخص من أصول الشاشي وحاشيته، عمدة الحواشي، ص٢٢٢ ـ ٢٢٥.

(٢) كشف الأسرار للنسفي ١/٢٢٠.

خامساً: الحرف أو

تستعار (أو) لإفادة العموم بمعنى واو العطف أحياناً.

قال في كشف الأسرار: " اعلم أن الحرف (أو) يُستعار للعموم بدلالةٍ تقترن به فيصير شبيهاً بواو العطف" [(١)].

واستِعارة (أو) بمعنى (الواو) تكون في موضع النفي أو الإباحة.

ويتفرع على ذلك: ما لو قال: (والله لا أُكلم فلاناً أو فلانا)، فإذا كلم أحدهما يحنث؛ ولو كلمهما معاً لم يحنث إلا مرة؛ ولو حلف لا يكلم أحداً إلا فلاناً أو فلاناً فله أن يكلمهما.

وقد تستعار (أو) للعطف فتكون بمعنى "الواو"؛ كقوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ الصافات: ١٤٧؛ أيْ: ويزيدون.

ونحو قول القائل:

فلو كان البكاء يَرُدّ شيئاً بكيتُ على زِيادٍ أو عِناق

وقد يكون في الحرف (أو)دلالة تقترن به تجعله يُستعار مكان (الواو)؛ كأن تكون مذكورةً في موضع النفي، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ الإنسان: ٢٤؛ أيْ: لا تُطِع أحداً منهم.

---

(١) المغني في أصول الفقه ١/ ٤١٨ عن النسفي.

أو تكون مذكورةً في موضع الإباحة ؛ فتكون بمعنى (الواو) حتى يتناول معنى الإباحة كل واحد من المذكورَين[(١)].

سادساً: الحرف أم

يُستعار في معنى (أو)، وذلك عند وقوعه مُطْلقاً بعد استفهام ، كقوله تعالى: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴾ سورة المنافقون: ٦ ، فـ (أَم) هُنا بمعنى (أو) عند إرادة التخيير.

* * *

(١) أصول السرخسي١/٢١٧.

المبحث العاشر

استنتاج مُهِمّ من دراسة حروف المعاني

بَعْد هذا التجوال المُتِع مع هذه الحروف لُغويًا وأصوليًا وفقيهًا ؛ فهذه أهم الاستنتاجات :

١ـ أن العلاقة وثيقةٌ بين العربية وعلوم الشريعة ، فهي لغة القرآن ولسان الشريعة ، وتَعَلّمها والتفقه فيها أَمْرٌ لازمٌ وحتمي للفقيه وغير الفقيه.

٢ـ أن حروف المعاني ـ وبالذات حروف العطف ـ لها مدخل كبير؛ ونفع عظيم ؛ وأثرٌ واضح في الفقه الإسلامي والأحكام الشرعية.

٣ـ أن هذه الحروف تَلزم معرفتها لطالب العِلم ؛ لا سيما طالب الفقه ؛ لأنها مِن جُملة كلام العَرَب وتختلف الأحكام الفقهية بسبب اختلاف معانيها.

٤ـ في مسألة (عطف الأوامر على بعض) وفيها أنه لو عطف أمرًا مفروضًا على أمرٍ غير مفروض أو العكس ، فإن ذلك العطف لا يؤثر على الأمر المفروض في فرضيته ؛ بل يبقى على حُكم الوجوب والطاعة.

٥ـ أن المعطوف والمعطوف عليه ؛ بمنزلة الشيء الواحد سواء كان المعطوف بيانًا أو غيره.

٦ـ يجوز لُغةً صَرْف بعض حروف العطف إلى وظائف بعضٍ في المفاد والمعنى، واستعارة بعضها مقام البعض، كصرف معنى (أو) إلى معنى (الواو) ؛ وهذا ما يُسمَّى باستعارة حروف العطف لمعاني بعض ؛ وتفريع الأحكام الشرعية عن هذه الاستعارة.

٧ـ أن لهذه الحروف الأثر الكبير في فقه الإسلام وتفريع فروعه، ويَتَمَثّل ذلك الأثر في الفروع الفقهية الكثيرة، وقد بُسِطَتْ في مواضعها مِن كُتب الفقه، وكتب الفروع المختصة بها وغير المختصة بها، ولا يكاد يخلو عنها بابٌ من أبواب الفقه الإسلامي، وليس هذا خاص بحروف العطف، بل هو عامّ على حروف المعاني كلها ؛ لكن حروف العطف لها الصدارة في الأهمية والكثرة!

مُلحَق

حَوْل الدلالات اللفظية والمعنوية
في النصوص الشرعية من:
الأشباه والنظائر ، والنصّ والإشارة
والعموم والخصوص ، والمحكَم والمتشابه
والإطلاق والتقييد ، والأمر والنهي
والفحوى والإشارة
والمنطوق والمفهوم

المبحث الأول

الوجوه والنظائر اللغوية في القرآن الكريم وأثرها في المباني والمعاني والتفسير

فيما يلي تعريف الوجوه والنظائر؛ وأهمية العلم بها، الفرق بينها وبين مفردات القرآن.

وهل في القرآن مترادفات؟ وما الفرق بين النظائر والمترادفات؟

أولاً: تعريف الوجوه والنظائر:

هي الكلمات التي لها أكثر من معنى، فاللفظ واحد وله عدة معان.

فتكرار الكلمة يسمى "نظائر"، ومتناظرة أي: متماثلة ومتشابهة في الوزن واللفظ، وتعدد معانيها يسمى "وجوهًا" مثل: الشرك، والقتل، والإثم، والاختبار، والفتنة.. وكُلّ معنًى يُسمّى "وجه" (١).

فالفتنة في قوله تعالى: ﴿وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ﴾ البقرة:٢١؛ هي: (الشرك)، وفي قوله تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ الأنبياء:٣٥؛ هي: (الاختبار)، فالشرك فتنة، والشر فتنة، والخير فتنة..

(١) انظر: لسان العرب ٥٥٤/١٣ مادة (وجه)، ومعجم مقاييس اللغة ٨٧/٦، ولسان العرب ٢١٩/٥ مادة (نظر)، وانظر: نزهة الأعين النواظر في الأشباه والنظائر لابن الجوزي ٦٣/١.

ثانيًا: أهمية وفضل العلم بالوجوه والنظائر:

في معرفتها وفهمها فهمٌ لكتاب الله ـ تعالى ـ وفقهٌ فيه، ووصول لِمقصوده؛ لأن كثرة واختلاف معاني اللفظ الواحد يترتب عليه اختلاف في معرفة العقائد والأحكام.

وعليه يحصل اللبس والخلط وعدم الفهم في مقاصد القرآن وأحكامه لمن جهل وجوه ومعاني كلماته المتناظرة، فتعلُّمها إذًا لازم، وهو مدوّن من عهد الصحابة والتابعين ونبهوا إليه، وأُلِّف فيه كتب كثيرة.

ومِن جانبٍ آخَر: ففي معرفة "الوجوه والنظائر" والإحاطة بمعانيها رَدٌّ ودحض لدعوى كثير مِن أعداء الإسلام وافتراءاتِهم بأن علماء المسلمين اختلفوا في فهم ألفاظ القرآن، وأنهم مترددون في صلاحيته لكل زمان ومكان..

فيُردّ عليهم في هذا بما ذكِر سابقًا، وأن لغة القرآن مَرِنة وواسعة والحمد.

ولذلك روي عن أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «إنك لن تفقه في القرآن حتى تَرى له وجوهًا»[(١)].

(١) انظر: المجموع المغيث في غريبَي القرآن والحديث للأصفهاني ٣/٣٩٠ ت عبد الكريم العزباوي.

ثالثًا: الفرق بين نظائر القرآن ومفرداته:

هي كلها كلمات القرآن وتفسيرها تفسير لكلماته.

والفَرق: أنها إن كانت الكلمة لها معان كثيرة وتحتمل احتمالات أخرى كانت من قبيل "الوجوه والنظائر" التي تُعدّ بالمئات في القرآن، بينما ألفاظ القرآن تُعدّ بالآلاف، أما إذا كان للكلمة معنى واحد لا تحتمل غيره فهي كلمة من كلمات القرآن تفسّر على وجهٍ واحد.

رابعًا: بيان بعض نظائر القرآن ووجوهها، وهي قليلة؛ حيث أثبتت الدراسات أنها نحو ٢٠٠ كلمة ذات وجوه[١].

في الجدول التالي أَهمّها:

(١) استفدت في جمعها من "الإتقان" للسيوطي، و"البصائر" للفيروز آبادي، والوجوه والنظائر للدامغاني، وكشف السرائر في الوجوه والأشباه والنطائر لابن العماد، ونزهة الأعين النواظر في الأشباه والنظائر للإمام ابن الجوزي، و"الوجوه والنظائر" د. سليمان القرعاوي، وغيرها..

جدول بعض النظائر في القرآن الكريم

الكلمة	وجوهها ومعانيها ونظائرها
الإحصان	الزواج، العفاف، الحرية، الإسلام.
إلا	للاستثناء، الاستئناف، غير.
آية	العبرة، العلامة، المعجزة، الجزء من القرآن.
البأس	العذاب، القتال، الفقر.
البغي	الظلم، المعصية، الزنى.
الحرث	حرث الأرض، الزرع، منبت الولد، العمل.
الحرج	الإثم، الضيق والمشقة.
الحساب	الجزاء، العَد.
الحِس	الصوت، القتل.
الحسنة	الإسلام، العمل الصالح، المعروف، النصر، الغنيمة.
السيئة	الشرك، الذنب، الأذى، القتل، الهزيمة.
السيئات	المعاصي، جريمة اللواط.
الحق	الله تعالى، القرآن، الإسلام، العدل، الصدق، الوجوب.
الحكمة	الموعظة، الفهم والعلم، النبوة، السُّنة.
الحميم	القريب، الرحم، الجار، النار، جهنم.
الدعاء	العبادة، النداء.

الدين	التوحيد والملة، الجزاء والحساب، الحكم.
الرحمة	القرآن، الجنة، المطر، الرزق، رحمة الله تعالى.
الروح	الدين، القرآن، جبريل عليه السلام، الحياة.
الأزواج	الرجل وامرأته، الأصناف.
السبيل	طاعة الله، المخرج، المسلك، الطريق، الهدى.
السعي	المشي بسرعة، العمل خيرًا أو شرًا.
السلطان	الـمُلك، الحجة.
السلام	الله تعالى، السلامة، تحية المسلمين.
السماع	سمع الأذنين، سماع القلب وقبوله.
السوء	الشدة، الزنا، البرص، العذاب، الضر.
السواء	العدل، الوسط، المماثلة.
الشراء	الشراء، البيع.
الصعق	الإغماء، العذاب المميت، صواعق السحاب.
الصلاة	الـخَمس، صلاة العصر، الجمعة، الدعاء، الاستغفار.
الطاغوت	الشيطان، الأوثان، ما عُبد من دون الله تعالى.
الطيّب	الحلال، المؤمن، الحسن.
الخبيث	الحرام، الكافر، السيء.
الظلم	الشرك، المعاصي، النقص، الجور.
الظن	اليقين، الشك، التهمة، الحسبان.

العالَمين	جميع الخلائق والأكوان، الإنس والجن، عالَمي زمانهم.
الفتنة	الشرك، الإضلال، القتل، الاختبار.
الفاحشة	الشرك، الزنى، اللواط، فحش القول والفعل.
الفساد	المعاصي، الهلاك، الخراب.
الفسق	المعاصي، المحرم، الكذب، السب.
الفصل	البيان، الفطام، القضاء والحكم، الفرق.
القضاء	الحكم، الجزاء، الفصل.
قضى	وصَّى، أمر، أوجب، فرغ، أنزل، أهلك.
الكتاب	القرآن، اللوح المحفوظ، الفرض الواجب، الأجل.
الكافر	الجاحد المنكر، المزارع، كفران النعمة، التغطية.
اللغو	اليمين الغير مقصودة، القول الباطل والسب والشتم والزور والكذب والاستهزاء والحلف الكاذب.
المس	الجماع، الخبل، الجنون، التقاء البشرتين.
النجم	الكوكب ، النبت بدون ساق.
الهدى	البيان، القرآن، الإسلام، الإلهام.
الهوى	النزول، الهلاك، الشهوة.
الوحي	الشرع، أمر الله إلى الأنبياء، جبريل، الإلهام، الإشارة.
الوَلي	الله تعالى، القريب، العصبة، الولاية في الدين.

الأُمّة	الطائفة من الناس، الجيل، الطريقة المنتَهَجة.
يسير	هيّن، سهل، قليل.
يَيْأَس	عَلِم وأيقن، في قوله: ﴿أَفَلَمْ يَأْيَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ..﴾ الرعد٣١.

وهنا ملحوظات:

١ـ يستطيع القارئ أن يَعرِف معنى الكلمة إذا استقرأ السياق وتدبَّر الآيات.

٢ـ يوجَد كثيرٌ من الكلمات لها في لغة العرب معنى، وإذا دَخَلَتْ في السياق القرآني صار لها مُرادٌ آخَر، كمثل: لفظة الإنسان؛ يُقصَد بها جنس الإنسان، وفي بعض سِياقات القرآن لها مُرادٌ آخر؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ ٱلْإِنسَٰنُ أَءِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا﴾مريم: ٦٦؛ فالإنسان هُنا هو "الكافر" المنكِر للبعث.

٣ـ البعض قد توسَّع في ذكر كثير من الكلمات، فأقحموها معانٍ لا تحتملها، بل ولا يجوز القول بها، ككلمة (اليد)؛ قال بعضهم: مِن معانيها: اليد والنعمة والقدرة، وهذا مُنكَر مُحَرَّم، خاصة وأن (اليد) مِن صِفات الله ـ تعالى ـ الثابتة له حقيقةً، ويَحْرُم أن نكيّفها أو نشَبّهها أو نعطّلها أو نؤوّلها، ولايجوز تأويلها بقُدرةٍ ولا نعمةٍ ولا غير ذلك، بل نُمرّرها كما جاءت على ظاهرها من غير تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل[(١)].

(١) انظر: العقيدة الواسطية وشرحها للفوزان ص٥٧، والوجوه والنظائر للدامغاني ص ٤٩٩، وشرح الدرة المضيئة للسفاريني ٢٣٢/١، والوجوه والنظائر د. القرعاوي ص ٦٦٩.

المبحث الثاني

طُرق دلالة النصوص الشرعية على المعاني والأحكام

وهي أربع طُرق: (النص ـ الإشارة ـ الدلالة ـ الاقتضاء).

أولاً: عِبارة النص:

وهي أن يدل لفظ النص على مراد الشارع مباشرة بصيغة مفهومة من النص عليه[(١)].

وقد يشتمل النص على حُكمين أو أكثر، ويقوم الدليل على أن كلاً منهما مقصود، ولكن بعضها مقصود أولاً وبالذات، والآخر مقصود تبعًا؛ جيء به كتمهيد للمعنى الأول وتوطئة له، فالنص يعتبر عبارة فيهما، ما دام قد اتجه قصد المشرّع إليهما في تشريعه للنص، ويُعرف قصد المشرّع بالقرائن الخارجية أو مِن سياق النص نفسه[(٢)].

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ﴾ النساء: ٣؛ فهذا النص يدل مباشرة على عدد من الأحكام؛ **منها**: إباحة الزواج، وإباحة التعدد، وحد التعدد بما لا يزيد عن أربع، واشتراط تحقيق العدل بينهن، ووجوب الاقتصار على زوجة واحدة عند الخوف من عدم العدل في حالة التعدد.

---

(١) كشف الأسرار (٦٨/١) و أصول السرخسي (٢٣٦/١).

(٢) المناهج الأصولية، د. فتحي الدريني (٢٧٥/١ – ٢٧٦).

ثانيًا : إشارة النص:

ويراد بها: دلالة اللفظ على معنى أو حكم غير مقصود، بحيث يكون فيه إشارة لمعنى آخر أو عدة معان[١].

فالمعنى الإشاري معنىً لازم للنص؛ وإن كان غير مقصود من السياق.

كقوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ البقرة: ٢٣٣، فقد دلت هذه الآية على أن نفقة الأولاد ـ مِن رِزقٍ وكسوة واجبة.. ـ هي على الآباء، وهذا المعنى هو المتبادر من ظاهر اللفظ، وكان سياق الكلام لأجله، وفيها إشارة أيضا إلى أن الأب لا يشاركه أحد في وجوب النفقة لولده عليه؛ لأن ولده له لا لغيره.

ثالثًا : دلالة النص:

وهي دلالة اللفظ على شيء غير مذكور فيه؛ لكنه مندرج تحت معناه؛ بحيث يشمله منطوق النص لاشتماله على علة الحكم الذي جاء به النص، أي ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه؛ لاشتراكهما في علة الحكم[٢].

كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ الإسراء: ٢٣؛ فإن هذه الآية تفيد تحريم أن يقول المرء لوالديه كلمة "أف"، وهي تعبير عن الضيق والضجر، فإذا كانت هذه الكلمة "أف" محرَّمةً بنص الآية،

---

(١) المناهج الأصولية ٢٧٩/١٠.

(٢) أصول السرخسي ٢٤١/١، وانظر: علم أصول الفقه، للشيخ عبد الوهاب خلاف، ص١٥٠.

فالأَولى تحريم الضرب والشتم وكل صور الإهانة والأذى ؛ لأن النهي عن كلمة "أف" يقتضي حتمًا النهي عن كل أذىً أكبر، وهذه الدلالة تُفهَم من النص بغير اجتهاد[١].

رابعًا : دلالة الاقتضاء:

والاقتضاء «هو دلالة اللفظ على معنًى خارج يتوقف على النص»[٢]، أي: يَذكر النص حُكمًا يقتضي حُكمًا آخَر لَم يَذكره النص ؛ فالشيء بالشيء يُذْكر.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ النساء: ٩٢، فمقتضى الأمر في الآية أن يكون المحرَّر "مملوكًا" لأن تحرير الحر لا يتصور.

مراتب هذه الدلالات الأربع:

مما سبق يتضح أن كل معنًى يُفهم من النص بطَريقٍ من هذه الطُّرق الأربع يكون من مدلولات النص، ويكون النص حجة عليه، لكن هذه الدلالات تتفاوت من حيث قوة الدلالة وضعفها ..

فأقواها دلالة العِبارة..، يليها الإشارة.

وأدناها دلالة الاقتضاء.

ويظهر أثر هذا التفاوت عند تعارض المعاني المأخوذة عن هذه الطرق مع بعضها، فإذا تعارضَت الإشارة مع العِبارة قُدّمَت العِبارة، وإذا تعارضَت الإشارة مع الدلالة .. قُدّمَت دلالة الإشارة، وهكذا ..

---

(١) أصول الفقه، للشيخ أبي زهرة، ص١١٢.

(٢) التلويح على التوضيح ١/١٣٧.

المبحث الثالث

دلالة الألفاظ على معانيها

ولذلك صورٌ أربع :(الظاهر ـ النص ـ المُفَسَّر ـ المُحْكَم).

أولاً: الظاهر:

تعريفه: عرفه الأصوليون بأنه «كُلّ كلامٍ ظَهر المراد به للسامع بصيغته ؛ يُعرف منه مباشرة بدلالة اللفظ»[(١)].

أو هو: «ما يُعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمُّل، وهو الذي يسبق إلى العقول والأفهام لظهوره موضوعًا فيما هو المراد»[(٢)].

حُكم العمل بالظاهر عند المفسّرين:

ذهب المفسرون إلى أنه لا يجوز الانصراف عن الظاهر إلى غيره إلا بدليلٍ صارف..، وعلى ذلك فإنه يجوز احتمال الظاهر: للتأويل أو التخصيص أو التقييد[(٣)] ؛ كقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ﴾ البقرة:١٠١ ؛ فإنه ينصرف إلى الطائفتين من اليهود والنصارى ؛ دون المسلمين ودون سائر الكفار.

---

(١) كشف الأسرار ٤٦/١.

(٢) أصول السرخسي ١٦٤/١.

(٣) أحكام القرآن للجصاص ٣٢٦/٢.

ثانيًا : النص:

تعريفه: عرفه "السرخسي": بأنه ما يزداد وضوحًا بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم، ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرًا بدون تلك القرينة[(١)].

وعرفه "البزدوي" بأنه: «ما ازداد وضوحًا على الظاهر بمعنًى من المتكلم لا في نفس الصيغة»[(٢)].

والنص أوضح من الظاهر ومعناه : أن يكون في اللفظ قرينةً قوية تدل على النص يحتمل حُكْمًا خارجا عن اللفظ.

حكم العمل به: يجب العمل به؛ لأنه يفيد معناه قطعًا، فهو حجة؛ لأن حكمه المستفاد منه والمقصود أصالة يمثل إرادة المشرع قطعًا.

ومثاله قوله تعالى: ﴿إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾النساء: ٢٩؛ فهو نَصٌّ في إبطال بيع المكرَه؛ لفوات الرضا فيه، وتنبيهٌ على إبطال أفعاله كلها حملاً عليه؛ لأن اشتراط "التراضي" دل نصًا على تحريم "الإكراه"[(٣)].

---

(١) أصول السرخسي ١/١٦٤.

(٢) كشف الأسرار ١/٤٦.

(٣) أحكام القرآن لابن العربي ١/٤١١.

ثالثًا : المُفَسَّـــر:

وهو واضح الدلالة وضوحاً مُفَسّرًا مَفهوماً لا يبقى معه حاجة للاجتهاد ولا التأويل[١] ؛ كقوله تعالى: ﴿ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً﴾ النور:٤ ؛ فإنه واضح الدلالة على العدد ثمانين، وكقوله: ﴿وَقَٰتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً﴾التوبة:٣٦ ؛ فكلمة (كَآفَّةً) تنفي احتمال التخصيص.

رابعًا : المُحْكَم:

وهو النص الواضح الذي يحتمل تأويلاً ولا يَرِد عليه نسخٌ أبدا ؛ وهو عكس المتشابه[٢].

ومقتضى ذلك أن المحكَم يدل على معناه دلالة واضحة قطعية، فلا يحتمل التأويل أو التخصيص أو التقييد ؛ ولا يُصرف عن ظاهره إلى معنًى آخر، وهكذا..، فالـمُحْكَم أقوى أنواع الواضح في التعبير عن الحكم.

مراتب هذه الدلالات:

إنها تتفاوت في توضيح المراد منها ؛ ويَظهر ذلك عند التعارض.

فإذا تَعارَض الظاهر مع النص رُجّح النص ؛ لأنه أوضح دلالةً من الظاهر ؛ ولأنه المقصود من السياق ؛ كقوله تعالى: ﴿رُبَاعَ﴾ فإنه نصٌّ على تحريم الخامسة، فيُقدَّم على غيره ؛ لأن الـمُفَسَّر يُقدّم على غير الـمُفَسَّر.

---

(١) أصول السرخسي ١/١٦٥.

(٢) المصدر السابق، وانظر كتاب "التنبيهات في عِلم المتشابهات" للمؤلف.

المبحث الرابع

مَدى خفاء المعاني في الألفاظ

وهو أربعة أنواع: (الخَفي - المُجمَل - المُشْكِل - المُتشابه).

أولاً: الخفي:

وهو اللفظ الذي خفي معناه لعارضٍ؛ خفاءً يَستلزِم البحث والاجتهاد والاستنباط[(١)].

كقوله تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا﴾المائدة:٣٨، ووَجه الخفاء هو تحديد حقيقة السارق المكلَّف؛ ومكان القطع؛ ومِن أين يكون؟.

ثانيًا: المُجْمَل:

وهو اللفظ الذي لا يُفهم معناه من ذاته؛ ولا يُفهَم إلا بالشرح والاستفسار؛ لغرابته؛ أو لازدحام المعاني فيه[(٢)].

وقد ذكر أهل العلم بعض الحِكم والفوائد من الإجمال والغموض في بعض ألفاظ الشارع؛ **ومنها**: تهيئة النفوس وجذبها وعدم تنفيرها بالتشريعات المباشرة.

---

(١) معجم مصطلحات أصول الفقه ؛لابن نجم ص٥٥.

(٢) كشف الأسرار ١/٥٤.

ـ ومن ذلك: بيان تفاضل الناس في العلم بالمجمَلات؛ ونيل الثواب في استنباط معانيها [١].

وفي ضوء ما سَبق؛ كان مِن أَهمّ وظائف "السُّنّة" بيان وتفسير ما أَجْمَله القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ النحل: ٤٤.

حُكْم المُجمَل: يجب التوقف فيه حتى نَعرِف المراد منه؛ وحتى يتبين لنا وجه الإجمال[٢]؛ أو نسأل عنه أهل العلم، فإذا عرفنا تفصيل الإجمال وجب العمل به إذا كان أمراً واجبًا؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ البقرة: ٤٣؛ فإقامة الصلاة لَفظٌ مُجمَل لا يتضح إلا بشرح معناها وأركانها وواجباتها وشروطها عن طريق السُّنة النبوية [٣].

(١) أدب القاضي للماوردي ١/ ٢٩١.
(٢) أصول السرخسي ١/ ١٦٨، و أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٢١.
(٣) أدب القاضي، الماوردي ١/ ٢٩٤ ـ ٢٩٧.

ثالثًا : المُشْكِل:

هو اللفظ الذي يُشكِل علينا المراد به ؛ لاشتماله على معانٍ كثيرة يصعب التمييز بينها إلا بدليلٍ أو نظر، **أو هو** "اللفظ الدال على معنيين أو أكثر بلا ترجيح بينهما" [(١)] ؛ كقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾ البقرة: ٢٢٨؛ فلَفظ (القُرء) في الآية لفظٌ مشترَك بين مَعنيين ؛ هما : (الحيض) و(الطهر)، وقد وُضِع اللفظ لغةً لكل منهما على سبيل الحقيقة، ومِن هنا نشأ الإشكال في تحديد أي المعنيين هو المراد من النص، وهل تنقضي عدة المطلقة بثلاث (حيضات) أو بثلاثة (أطهار)؟

ورجّح أكثر الفقهاء والأصوليون أن "القُرء" هو الحيض ؛ للنص عليه في آيات وأحاديث كثيرة ؛ خاصة لغير الآيسة [(٢)].

---

(١) أصول السرخسي ١٦٨/١، والمناهج الأصولية ٨٧/١.

(٢) أحكام القرآن للجصاص ٣٦٤/١، والملخص الفقهي للفوزان ٤٢٦/٢.

رابعًا: المُتشابه:

هو في اللغة مأخوذ من: اشتبهت الأمور، وتشابهت، أي: التبسَت لاشتباه بعضها ببعض، وشَبُه عليه الأمر؛ أي: لَبُس عليه[(١)].

وعلى ذلك **فالمتشابه**: هو النص الذي خفي علينا معناه ومراده.

وواجبنا إذًا: أن نؤمن بالمتشابه ونردّه إلى المْحكَم؛ فيصير كله مُحْكما.

ومعنى رَدّ المتشابه إلى المُحكَم: أن نبحث عن تفسير المتشابه في المحكَم؛ فإن المحكم ـ الواضح المعنى ـ يوضح المتشابه؛ ولأن القرآن يُفسّر بعضُه بعضا، ولا تناقض فيه؛ وحاشاه.

مثاله: قوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ النساء: ٦؛ فهل معناها أن يأكل مطلَقًا أو لضابطٍ أو بدون ضابط ولا نظام؛ أو بالأجرة؛ أو قرضًا ثم يقضيه..؟

فيها خلاف.

والراجح فيه ـ والله أعلم ـ أن يُرجَع إلى المحكَم؛ وهو عموم النهي عن مال اليتيم إلا بالمعروف وللحاجة؛ وأن لا يأخذ الولي شيئًا من مال اليتيم إلا لحاجةٍ وبنظام محدود معيّن، ويترك الأخذ منه إذا استغنى عنه، ولا يتقي ماله بمال اليتيم؛ فإن ذلك من الكبائر المنكرة[(٢)].

---

(١) لسان العرب لابن منظور ١٨٩/٢٥ مادة شبه.

(٢) أحكام القرآن للكيا الهراس ١١٥/٢ ـ ١١٧، وتفسير آيات الأحكام للسايس ٣٤/٢، وانظر القواعد الحسان في تفسير القرآن ص٦٣ للشيخ عبد الرحمن السعدي.

المبحث الخامس

(العموم) و (الخصوص)
ودلالتهما على الأحكام

العامّ: هو اللفظ الدال على أشياء متعددة على سبيل الاستغراق والشمول[(١)].

وللعامّ صِيغٌ ؛ منها:

١ـ ألفاظ الجموع، كقولهم: رجال، والرِّجال، والقتلى، والعقود.

٢ـ "مَن" و "ما" إذا وردا للشرط والجزاء، كقول النبي ﷺ: (مَن أحيا أرضًا ميتةً فهي له، وليس لِعِرقٍ ظالمٍ حقّ)[(٢)].

وفي معناه: "متى" و "أين" للمكان والزمان؛ كقوله: متى جئتني أكرمتُك، وأينما كنت أتيتُك.

٣ ـ ألفاظ النفي، كقولك: ما جاءني أَحد، أو النكرة في سياق النفي، كحديث: (لا ضرر ولا ضرار)[(٣)].

٤ ـ المفرد، والمعرَّف بـ"الـ" تعريف الجنس؛ كالزاني، والسارق.

٥ ـ الألفاظ المؤكدة، مثل: كُلّ وجميع.

٦ ـ الأسماء الموصولة؛ كالذين، واللائي.

---

(١) أصول البزدوي ٣٣/١، وأصول السرخسي ١٢٥/١.

(٢) رواه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة، باب: من أحيا أرضًا مواتًا وفي معناه الحديث رقم(٢٣٣٥)، ورواه الترمذي، كتاب الأحكام (١٣٧٨) باب: ما ذكر في إحياء الأرض الموات.

(٣) رواه ابن ماجه في كتاب الأحكام (٢٣٤٠)، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره.

حُكم العامّ :

العام عند الأصوليين يدل على الوجوب لكل ما يعمّه ويشمله ؛ وذلك ما لم يَرِدْ عليه مخصص أو قرينة تخصيص.

واتفق أهل العلم على وجوب العمل بالعام قبل العلم بالمخصِّص وقبل البحث عن المخصِّص ؛ حتى يأتي المخصِّص أو نبحث عنه.

وإذا خُصّص العام فهل تَذهَب حجيّته عن ما كان يعمّ؟
وهل يبقى حجةً فيما بقي من العمومات التي لم تُخَصص؟

اختلف الأصوليون في ذلك..

والصحيح الراجح أنه يبقى حجة فيما بقي، وإنما خرج المخصَّص عن عمومه.

مثل: (تحريم الميتة) مخَصَّص بـ(حديث ميتة السمك والجراد)، أما ميتة الإبل والغنم والبقر ونحوها فلا تزال محَرَّمة بعموم نصوص التحريم.

أما تخصيص العموم :

فجمهور الفقهاء والمفسّرين أنه لا يجوز تخصيصه إلا بدليلٍ قطعيّ من الكتاب أو السنة النبوية الصحيحة..، أما الأحاديث الضعيفة والآحاد والمحتملة.. فلا تقوى على تخصيص العموم.

وأدلة تخصيص العموم ـ عند جمهور الفقهاء ـ خمسة عشر دليلاً ؛ هي :

عَشرة أدلة مُنفصِلة :

الحس ، العقل ، الإجماع ، النص الخاص، المفهوم والفحوى، فِعْل الرسول وتقريره، فِعْل الصحابي، الترجيح عند التعارض، العُرف.

وخمسة أدلة مُتصلة :

الاستثناء ، الشرط ، الصفة ، الغاية ، بدل البعض عن الكل.

أما الخاص :

فهو اللفظ الخاص المخصوص لشيء معيّن لا يتعداه لغيره[(١)].

كقولهم : رَجل، حيوان ..

والخاص: لا يجوز حَمله على غير ما خُصص له، ولا يجوز تعميمه على ما لا يشتمله ولا يحتمله.

---

(١) كشف الأسرار ١/ ٣٠ ـ ٣١.

وما الحكم إذا تعارض عمومان أو خصوصان أو عموم وخصوص؟

الجواب ـ مِن حاصل كلام علماء الأصول ـ على ثلاث حالات:

١ ـ إذا تعارض (عامّ وخاصّ) يجب حَمل العامّ على الخاصّ.

٢ ـ إذا تعارض (خاصّ وخاصّ) يجب الترجيح بينهما.

٣ ـ إذا تعارض(عامّ وعامّ) يجب "الجمع" بينهما، فإذا امتنع الجمع وجب "الترجيح" بينهما، فإن امتنع الترجيح وجب "معرفة تاريخ النسخ لنأخذ بالمتأخر منهما"، فإذا لَم نَعرِف المنسوخ وجب "التوقف" حتى نجد الدليل.

المبحث السادس

(المُطلَق) و (المُقيَّد) ودلالتهما على الأحكام

أولاً: المُطلَق: هو اللفظ الغير مقيد بوصف ولا شرط، وذلك كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾المجادلة:٣[(١)]، فالرقبة هُنا لفظٌ (مُطلَق) لَم يُقيَّد بكفرٍ ولا إيمان.

ثانيًا: المُقيّد: هو ضد المطلَق؛ وهو اللفظ المقيَّد بوصفٍ أو شرط، كقولهم: كتابٌ مفيد، وقلمٌ أزرق، فالقلم قُيّد باللون الأزرق.

حُكم المطلق والمقيد:

ذهب عامة الفقهاء إلى وجوب إجراء **المطلَق** على إطلاقه، و**المقيَّد** على تقييده؛ إلا إذا وُجد دليل التقييد من شرطٍ أو وصفٍ أو ما يقيّد الإطلاق؛ فيجب حمل المطلق على المقيد[(٢)]؛ كقول الله تعالى: ﴿وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ النساء:٢٣، فقوله: "نسائكم" مُطْلق، وقوله: "اللاتي دخلتم بهن" قَيْدٌ قُيّدَ به لفظ النساء.

---

(١) روضة الناظر؛ لابن قدامة ص ١٣٦.

(٢) المصدر السابق؛ وانظر: أحكام القرآن للجصاص ١٢٨/٢.

ومِن أمثلة المطلَق: قول الله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ البقرة: ١٨٤، فإن لفظ ﴿أَيَّامٍ﴾ ورد في الآية مُطلَقاً، ولَم يُقيّد بعددٍ ولا وقتٍ ولا وَصف؛ فجاز القضاء في أيّ أيامٍ وبأيِّ صفة؛ سواء متتابعة أو متفرقة، ما لم يَدخل رمضان الآخر.

حُكم حَمل المطلَق على المقيد:

كأَن يأتي اللفظ مطلقًا في نص، ومقيدًا في نص آخر..

هل يُحمل المطلق على المقيد؟ أم نعمل بكل منهما في موضعه؟.

ذهب كثير من علماء الأصول إلى أنه إذا ورد اللفظ الخاصّ مطلقًا في نصٍّ وورد بعينه مقيدًا في نص آخَر؛ **فهو على حالات:**

أولاً: أن (**يَتّحِد الحُكم والسبب**) الذي شُرع الحكم مِن أجله؛ فهنا (يجب) حَمل المطلق على المقيد.

ومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ﴾البقرة: ١٧٣، (الدم) فيها مُطلَق؛ وفي قوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ الأنعام:١٤٥؛ جاء(الدم) مُقَيّدًا بوصفٍ معين؛ هو أنه مسفوح، وفي هذين النصين:

الحُكم واحد: هو تحريم الدم.

والسبب واحد: هو الضرر.

فوجب حَمل المطلَق على المقيَّد هُنا؛ لاتحاد الحكم والسبب، وعليه يُحمَل الدم في الآية الأولى على أنه المسفوح.

وقد ذكر "ابن العربي" أن العلماء قد حَمَلوا المطلَق على المقيد في هذين النصين إجماعًا [(١)].

(١) أحكام القرآن لابن العربي ٥٣/١.

ثانيًا: أن (يختلف) الحكم والسبب في النصَّين؛ وهُنا لا يُحمَل المطلَق على المقيّد لعدم التعارض.

كقوله تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا﴾المائدة ٣٨؛ وقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ﴾المائدة٦

فالحكم مختلف (وهو تحريم السرقة؛ ووجوب الوضوء).

والسبب مختلف (وهو احترام المال؛ وصحة الصلاة)، لذا فإنه يُعمَل بكلِّ نصٍّ في موضعه؛ ولا يُحمل أحدهما على الآخَر، ولا نقول بالقطع في السرقة من المرفق؛ لأن الحكم والسبب مختلفان متباينان.

ثالثًا: أن (يختلف) الحُكم و(يَتّحِد) السبب؛ وهُنا أيضًا لا يُحمَل المطلَق على المقيّد.

كما في قول الله تعالى: ﴿فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾المائدة ٦.

فالحُكم مختلف؛ لأنه في الآية الأولى وجوب الغسل بالماء، والثانية وجوب المسح بالتراب، لكن السبب مُتحِد، هو الاستعداد للصلاة، والأيدي (في الأولى مقيدة)، (وفي الثانية مطلَقة)، ولذا يُعمل بكل منهما على حِدَةٍ لعَدم التعارض، وللتباين والتنوّع هُنا فإنه لا يجوز حَمل المطلق على المقيد في هذه الصورة.

وأما الصورة التي اختلف فيها الأصوليون فهي:

إذا (اتّحَد) الـحُكم في النصَّين و (اختلف) السبب الذي مِن أجله شُرِع الحكم، كقوله تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْ ﴾النساء: ٩٢، وقوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ﴾المجادلة: ٣.

وهُنا نجد أن **الـحُكم** في النصَّين واحد؛ هو وجوب تحرير الرقبة، لكن **السبب** مختلف؛ إذ هو:

في الأول: كفارة القتل الخطأ.

وفي الثاني: كفارة الظهار.

فهل نَحمِل (الرقبة المطلقة) على (الرقبة المقيدة بالإيمان)؟

اختلفوا في ذلك؛ **والراجح** عند الجمهور هو **وجوب حمل** المطلق على المقيد؛ فتوصَف الرقبة في كفارة (الظهار) بالإيمان حملاً على الأولى؛ وذلك لاتحاد الـحُكم؛ وهو(وجوب الكفارة)؛ ولأن مفهوم المخالفة في الآية الأولى أن الرقبة (الكافرة) لا تجزئ؛ فتُحمَل عليها الثانية[(١)].

ويُشترط الإيمان في الرقبة المطْلَقة؛ قياسًا على الرقبة المقيَّدة به.

---

(١) المناهج الأصولية للدريني ٦٨٧/١.

والخلاصة أنه:

إذا اختلف الـحُكم : فلا يُحمَل المطلق على المقيَّد ؛ بالاتفاق.

وإذا (اتحد) الحكم: سواء اتحد السبب أم اختلف:

فالجمهور: يَحمِلون المطلق على المقيد ؛ بشرط اتحاد السبب.

والحنفية : لا يَحملون المطلق على المقيد مطلقًا.

وقول الجمهور أرجح.

المبحث السابع

(الأمر) و (النهي)
ودلالتهما على الأحكام

الأمر: هو طلب الفعل من المكلَّف على جهة الاستعلاء[(١)].

والأمر عند المفسّرين والفقهاء: يدل على الوجوب؛ ما لم توجَد معه قرينةٌ صارِفة عن الوجوب، فأيّ (أمر) في نصوص الشرع فهو للوجوب، وأيّ (نهي) فهو للتحريم.

أما مِن جهة الفورية: فإن الأمر يقتضي الفورية حسب الاستطاعة والحال، ولا يفيد التراخي إلا إذا وُصِف بحالٍ أو بشرطٍ أو بوصفٍ أو بقرينة تقتضي التراخي.

أما مِن جهة التكرار: فإن الأمر لا يقتضي التكرار؛ بل يقتضي مَرّةً واحدة؛ وعلى الصفة المشروعة[(٢)].

كالأمر بالحج: يجب على العبد مرّة واحدة على الصفة المشروعة؛ وهي مرة واحدة في العمر.

وكالصلاة: تجب على العبد على الصفة المشروعة؛ وهي خمس مرات كل يوم..، وهذا هو الصحيح عند جمهور أهل العلم.

---

(١) الإحكام للآمدي ٢/١٣٠.

(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/٤٣٠، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٢٨٦.

أما النهي:

فهو ضد الأمر، وهو طلب الكَفّ عن الفعل على جهة الاستعلاء، ويفيد التحريم والانتهاء[١].

فما قيل في الأمر يقال في النهي على الضد، ودلالته هي التحريم والمنع؛ ما لم توجَد قرينةٌ صارفة، قال الله تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾ الحشر: ٧.

كما أن (الأمر بالشيء يُعتَبر نهيٌ عن ضده) وعلى ذلك جمهور أهل العلم.

فالأمر بالصدق فيه نهيٌ عن الكذب..، وعلى ذلك قِس؛ إلا في بعض الدقائق والتفريعات الخاصة التي لا تدخل في هذا الباب.

وللنهي عند الأصوليين صيغتان:

١ـ صيغة مجرَّدة عن القرائن: فهذه تفيد النهي والمنع قطعًا.

٢ـ صيغة مقرونة بقرينةٍ أو قرائن ـ لغوية أو شرعية ـ فهذا يبقى على دلالته.

وقد يَنصرِف للكراهة؛ حسب نوع القرينة، فقد ينهى عن شيء والنهي للكراهة أو التحريم.

---

(١) الإحكام الآمدي ٢/١٧٤، و أصول السرخسي ١/٧٨ ـ ٧٩.

المبحث الثامن

(فحوى الألفاظ) و (مفهوم المخالفة) ودلالاتهما عند الفقهاء والمفسرين

الفحوى: هي المعنَى والمفهوم، وفحوى القول في اللغة: معناه ومفهومه، يقال: عرفتُ ذلك في فحوى كلامه؛ وفهمته مِن فحوى كلامه وفحوائه[(١)].

وعند الأصوليين: فحوى الألفاظ هي: (الأحكام والمفاهيم المأخوذة من معانيها لا مِن ألفاظها، أي مفاهيم زائدة عن ألفاظها؛ بحيث يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به)[(٢)].

وقد قسّم جمهور الأصوليين "فحوى الألفاظ ودلالاتها" إلى قسمين[(٣)]:

الأول: دلالة منطوق.

الثاني: دلالة مفهوم.

---

(١) مختار الصحاح ص٤٩٣.

(٢) انظر: إرشاد الفحول ص٣٠٢، والمنهاج ص١٤٦.

(٣) البدخشي ٤١٧/١، نهاية السول ١٩٥/٢، والأصفهاني على شرح المنهاج ٢٨٢/١، الإبهاج ص٣٦٥، وحاشية البناني على جمع الجوامع ٢٣٥/١، وشرح مختصر الروضة ٧٠٤/٢.

● **فالمنطوق:**

هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق؛ أي ما يُعرَف مِن منطوق اللفظ لا مِن مفهومه[١].

وقَسَّموا المنطوق إلى قسمين: **الأول:** ما لا يحتمل التأويل؛ وهو النص، **الثاني:** ما يحتمل التأويل؛ وهو الظاهر.

● **أما المفهوم:**

فهو لغةً: مِن فَهِمَ الشيءَ فَهْمًا وفِهَامه، أي: عَلِمَه وعرفه بقلبه[٢].

واصطلاحًا: هو الحكم المفهوم المعروف من معنى اللفظ وليس من منطوقه[٣].

كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ البقرة:٤٣؛ فمنطوقها: وجوب إقامة الصلاة؛ **ومفهومها:** تحريم تركها أو التهاون بها.

---

(١) إرشاد الفحول؛ للشوكاني ٢٠٣، ومناهج العقول شرح منهج الوصول؛ للإمام البدخشي ٤٢٠/١.

(٢) مختار الصحاح للرازي ص٥١٣، و المصباح المنير للفيومي ٤٨٢/٢.

(٣) إرشاد الفحول ص٣٠٢، وانظر: البدخشي ٤٢٠/١، حاشية البناني على جمع الجوامع ٢٤٠/١، نهاية السول ١٩٨/٢، نشر البنود ٨٨/١.

وينقسم المفهوم إلى قِسمين:

الأول: مفهوم الموافَقة؛ وهو دلالة المعنى على حكمٍ يوافق دلالة اللفظ.

الثاني: مفهوم المخالَفة؛ وهو دلالة معنى اللفظ على خلاف منطوقه، مثل دلالة (تحريم التأفف) مِن الوالدين على وجوب احترامهما وبرّهما، قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ﴾ الإسراء: ٢٣.

مفهوم الموافقة منها: تحريم إيذائهما وعقوقهما.

ومفهوم المخالَفة منها: وجوب برهما وطاعتهما واحترامهما (١).

أنواع مفهوم المخالَفة:

يتنوع مفهوم المخالَفة حسب نوع القيد إلى أنواع كثيرة؛ جعلها الآمدي عشرة أنواع؛ **وهي على الترتيب:**

- الاسم العام المقترن بصفة خاصة.
- مفهوم الشرط والجزاء. - الغاية. - مفهوم "إنما".
- التخصيص بالأوصاف التي تطرأ وتزول.
- اللقب. - الاسم المشتق الدال على الجنس.
- الاستثناء. - العَدد. - الحصر (٢).

فهذه أساليب نَفهم مِن ضِدّها غير الحُكم المنطوق، كوَصف الغَنم بـ(السَّوم)؛ نفهم أن "المعلوفة" لا زكاة فيها (مفهوم المخالَفة).

---

(١) أحكام القرآن لابن العربي ٦٦٣/٢، الإحكام للآمدي ٦٦/٣، وتفسير النصوص ص٤٩٧،.

(٢) الإحكام للآمدي ٦٦/٣ ـ ٦٧.

موقف العلماء والفقهاء مِن مفهوم المخالَفة:

اختلف الفقهاء في "مفهوم المخالَفة" على قولين:

القول الأول: (للحنفية) لا يَرون مفهوم المخالَفة ولا يقولون به؛ لأنه عندهم ضربٌ مِن القياس الذي لا يراه جمهورهم.

القول الثاني: (لجمهور الفقهاء)؛ حيث اعتبروا مفهوم المخالَفة؛ وقالوا به وعَدّوهُ حُجّةً وطريقًا مِن طُرق الدلالة على الأحكام في نصوص الكتاب والسُّنة، على أساس أن الألفاظ كما تدل على الأحكام بمنطوقِها ومفهومِها الموافق، تدل أيضًا بمفهومِها المخالِف [(١)].

وعلى ذلك: إذا جاء الكلام مقيَّدًا بقيدٍ؛ ودلّ النص بمنطوقه على حُكمٍ؛ فإنه يدلّ بمفهوم المخالَفة على نقيض هذا الحكم عند انتفاء القيد الذي مِن أجلِه كان ذلك الحكم، وهذا هو الراجح.

مثال ذلك:

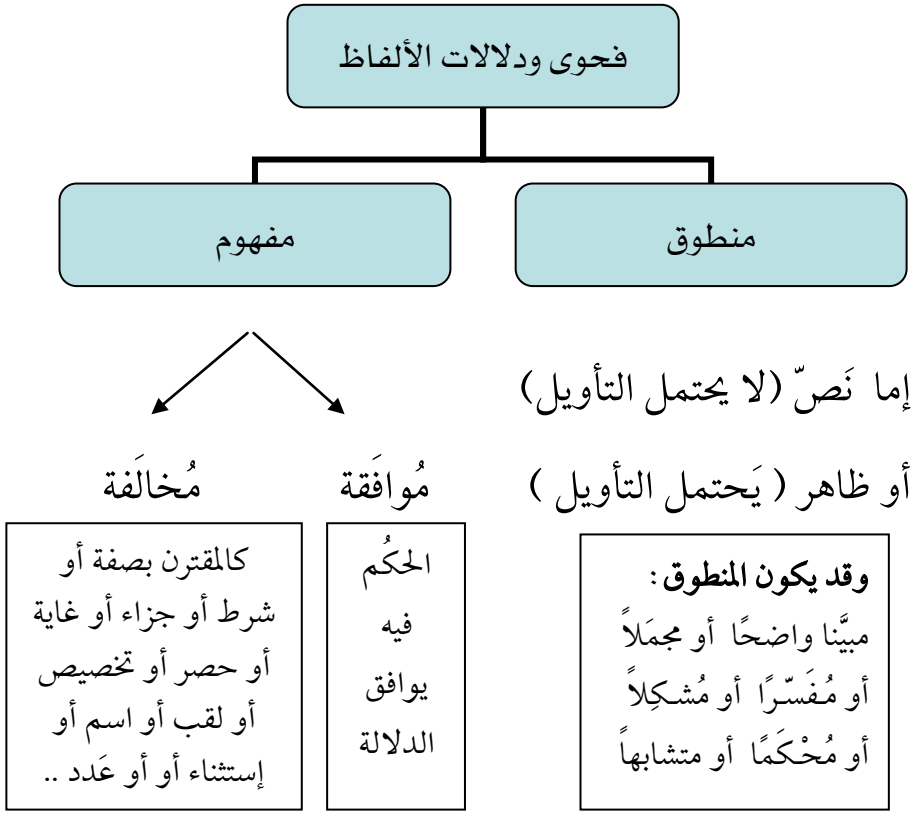
قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ البقرة: ٢٨٠؛ فقد دلّ منطوق النص على أن المدين العاجز عن الوفاء بما عليه من دَين يجب إنظاره حتى اليسار.

وهنا نلاحظ أن المدين جاء مقيدًا بوصف معتبر في الحكم، هو "الإعسار"، ولولا هذا الوصف لَما شرع الإمهال أو الانتظار، وعلى هذا فالإعسار هو "القيد" الذي بُني على أساسه الحكم، فإذا انتفى هذا

(١) وانظر: حجية مفهوم المخالفة عند الاصوليين ص ٤ وما بعدها؛ د محمود شاكر مجيد.

القيد ـ بأن أصبح المدين في يُسرٍ ـ فإنه لا يبقى للإمهال أي قيمة شرعية، ووجب أن يثبت نقيض الحكم، بأن يطالَب بسداد ما عليه..

وهذا هو مسلك الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة ؛ وهو الراجح ؛ أن المفهوم بنوعيه ـ المخالَفة والموافَقة ـ حُجةٌ قاطعة في الاستدلال ؛ لأنه متى أمكننا استنباط أحكام من النص بمفهوم المخالفة دون أن تتعارض هذه الأحكام مع نصوص أخرى ؛ فإن ذلك يكون مجالاً خصبًا لشمولية النصوص، وفهمها على نحوٍ أوسع من المعنى المتبادر منها.



ومِن المسائل التطبيقية على فحوى الألفاظ والمفهوم :

قول الله تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ﴾ النساء: ٢٥.

أباحت هذه الآية نكاح (الإماء المؤمنات) عند العجز عن مهر الحرائر ؛ لأن المحصَنات هُنا هُنّ "الحرائر".

والقائلون بجواز نكاح الأَمَة اشترطوا شروطًا ثلاثة ؛ هي :

ـ أن لا يجد الناكح مالاً يتزوج به حُرةً.

ـ أن يخشى العنَت ؛ وهو الوقوع في الإثم والفاحشة.

ـ أن تكون الأَمَة مؤمنةً[(١)] ، وقد دلّ وصف الإماء "بالإيمان" على عدم جواز نكاح الإماء الكتابيات[(٢)].

أَخذًا بمفهوم المخالَفة ، وبالشروط السابقة ؛ حيث أعطى مفهوم المخالَفة ـ للمفسّر والفقيه ـ أبعادًا وآفاقًا أوسع لفهم معطيات النص ، وإثراء عملية الاستنباط منه ؛ ولأن الحُكم المستنبط عن طريقه سيكون حُكمًا شرعيًا مستنِدًا إلى نصّ ، ومن الممكن أن يقاس عليه.

وقد قضى الإسلام على الرقّ ، ولَم يُبح نكاح الإماء إلا بشروط ، لما في نكاحهن من أضرارٍ ونقصٍ على الولد والواتلد ؛ أهمها تعريض الولد للرق ؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية[(٣)].

---

(١) تفسير آيات الأحكام للسايس ٢/٧٧ ـ ٧٩.

(٢) نيل المرام لمحمد صديق ص ٢٠٠ ـ ٢٠٢.

(٣) تفسير آيات الأحكام للسايس ٢/٧٧ ـ ٧٩.

مختصر القواعد اللغوية والتراكيب اللفظية والمعنوية في النصوص الشرعية

القاعدة ←		دلالة النصوص	دلالة الألفاظ	دلالة المعاني	العموم والخصوص	الإطلاق والتقييد	الأوامر والنواهي	الفحوى والمفهوم
أنواعها	١	العِبارة	الظاهر	الخفي	العام	المطلَق	الأمر	المنطوق
	٢	الإشارة	النص	المجمَل	الخاص	المقيَّد	النهي	المفهوم
	٣	الدلالة	المفسَّر	المشكِل	تخصيص العموم	حَمل المطلق على المقيد	قرائن الأمر	مفهوم الموافَقة
	٤	الاقتضاء	المحكَم	المتشابه	تعارض الخاص والعام	المقيِّدات	قرائن النهي	مفهوم المخالَفة

(١)

انتهى

والحمد لله رب العالمين

وصلى الله وسَلّم وبارَك على نبينا محمد خاتم النبيين

(١) رأيت جَمع هذ القواعد اللغوية مُجدوَلة مُرتّبة؛ ليسهل الرجوع لها في مكان واحد.

أَهم المراجع

١. القرآن الكريم.
٢. صحيح البخاري، نسخة مرتبة على المعجم المفهرس.ط١دار السلام للنشر.
٣. صحيح مسلم، نسخة مرتبة على المعجم المفهرس.ط١دار السلام للنشر.
٤. السنن الأربع، نسخٌ مرتبة على المعجم المفهرس.ط١دار السلام للنشر.
٥. الإتقان في علوم القرآن: تأليف: جلال الدين السيوطي ، طبع الحلبي.
٦. أحكام القرآن: لأبي بكر الرازي الجصاص، دار الكتاب العربي، بيروت.
٧. أحكام القرآن: للإمام الكيا الهراس، تحقيق موسى محمد على.
٨. أحكام القرآن: لأبي بكر بن العربي، تحقيق: علي محمد البجاوي.
٩. تفسير آيات الأحكام: للشيخ: محمد علي السايس.
١٠. تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: د. محمد أديب صالح ط١.
١١. التفسير والمفسرون: للدكتور: محمد حسين الذهبي، ط١٤٢٤هـ.
١٢. الإحكام في أصول الأحكام: لأبي الحسن علي الآمدي الشافعي.
١٣. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: للإمام الشوكاني.
١٤. الأشباه والنظائر: للسيوطي، ط البابي الحلبي.
١٥. أصول السرخسي: لأبي بكر محمد السرخسي ، تحقيق أبي الوفا الأفغاني.
١٦. أصول الفقه: للشيخ محمد أبي زهرة ، طبع دار الفكر العربي بالقاهرة.
١٧. أصول الفقه الإسلامي: د. محمد مصطفى شلبي ، بيروت
١٨. أصول الفقه الإسلامي: د. محمد سلام مدكور، ط دار النهضة العربية.
١٩. أصول مذهب الإمام أحمد، د.عبد الله التركي.ط٤
٢٠. إعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدين ابن قيم الجوزية.

٢١. الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، طبعة دار الشعب.
٢٢. البحر المحيط: لمحمد بن يوسف الغرناطي دار الفكر، الطبعة الثانية.
٢٣. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني: ط١ ،ط الجمالية، مصر.
٢٤. بداية المجتهد لابن رشد: ط مصطفى البابي الحلبي .
٢٥. البرهان في أصول الفقه: للجويني ، تحقيق د. عبد العظيم الديب.
٢٦. البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين محمد الزركشي، تحقيق: أبو الفضل.
٢٧. بدائع الفوائد ، لابن القيم، تحقيق بشير عيون.
٢٨. كشف الأسرار في أصول الفقه ، للنسفي.
٢٩. أصول السرخسي في أصول الفقه، للإمام السرخسي.
٣٠. الإبهاج في شرح المنهاج، للسبكي.
٣١. الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم.
٣٢. تسهيل الحصول على قواعد الأصول، محمد أمين الدمشقي.
٣٣. تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني، تحقيق د. محمد الصالح.
٣٤. جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري ،تحقيق الشيخ: محمود شاكر.
٣٥. الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي.
٣٦. الرسالة: للإمام الشافعي، طبع دار التراث بالقاهرة.
٣٧. شرح التلويح على التوضيح: للإمام التفتازاني ، مراجعة شعبان محمد.
٣٨. شرح تنقيح الفصول في الأصول: للإمام القرافي، تحقيق طه سعد.
٣٩. شرح المقاصد ؛ للإمام الباقلاني.
٤٠. طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي ، طبعة بغداد.
٤١. علم أصول الفقه: للشيخ عبد الوهاب خلاف، الطبعة.

٤٢. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، د.محمد صدقي البورنو ط١.
٤٣. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، تحقيق الشيخ اسماعيل الأنصاري.ط٣
٤٤. التمهيد في أصول الفقه ، لأبي الخطاب.
٤٥. قواعد في علوم الفقه، للعلاّمة حبيب الكيرانوي، ط. بيروت.
٤٦. ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال ؛ لعبد الرحمن الميداني.
٤٧. اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي.
٤٨. مختصر الفوائد في أحكام المقاصد، للعز بن عبد السلام، ت صالح آلمنصور.
٤٩. المدخل إلى علم أصول الفقه: د. معروف الدواليبي ط٣.
٥٠. المدخل إلى أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي، د.موسى الابراهيم.ط١
٥١. المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد الغزالي. ط بيروت.
٥٢. حصول المأمول من علم الأصول ، للشنقيطي.
٥٣. الأصول من علم الأصول، الشيخ محمد العثيمين.
٥٤. الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها ، د. عبد الكريم النملة.
٥٥. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، للإمام محمد الأسنوي.
٥٦. تخريج الفروع على الأصول ، للإمام محمود بن أحمد الزنجاني.
٥٧. مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه: للشيخ عبد الوهاب خلاف.
٥٨. المعتمد في أصول الفقه: للطيب البصري، تحقيق: محمد حميد الله.
٥٩. المغني لابن قدامة ، تحقيق د.عبد الله التركي.
٦٠. المحلى بالآثار ؛ للإمام علي بن حزم الأندلسي ، طبع بيروت.
٦١. حاشية ابن عابدين: الطبعة الثالثة ، المطبعة الأميرية.
٦٢. حاشية الروض المربع على زاد المستقنع، لابن قاسم.

٦٣. المناهج الأصولية: د. فتحي الدريني ،الشركة المتحدة للتوزيع ط٢.
٦٤. الموافقات: لأبي إسحاق الشاطبي ،تعليق الشيخ عبد الله دراز.
٦٥. الوجوه والنظائر في القرآن :للدامغاني ، تحقيق عبد العزيز الأهدل.

مِن كُتب اللغة:

٦٦. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام.
٦٧. رصف المباني في حروف المعاني، للإمام المالقي.
٦٨. لغة القرآن مكانتها والأخطار التي تهددها. د. إبراهيم أبوعبادة.
٦٩. دليل الإعراب والإملاء ،أحمد أبوسعيد.
٧٠. حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه، د.محمد سعد.
٧١. حروف المعاني وعلاقتها بالحكم الشرعي، د. دياب عطا.
٧٢. التعريفات: لعلي بن محمد بن علي الجرجاني الحنفي ط: بيروت ،لبنان.
٧٣. شرح المفصّل في النحو ،لابن يعيش.
٧٤. تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد الأزهري، تحقيق: محمد أبي الفضل.
٧٥. القاموس المحيط: لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، الطبعة الرابعة.
٧٦. لسان العرب: لمحمد بن منظور، دار المعارف بمصر.
٧٧. مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي.
٧٨. المصباح المنير: أحمد بن محمد المقري ، تحقيق د. عبد العظيم الشناوي.
٧٩. المعجم الوسيط: الطبعة الثانية، مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
٨٠. المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني، مكتبة الإنجلو.

فهرس المواضيع

الصفحة	الموضوع
٥	المقدمة
٩	دور اللغة العربية في خدمة الشريعة ؛ وأهميتها للفقه والتفسير.
١١	مكانة العربية وحُكم تَعلُّمها.
١٣	**حُروف المعاني ؛ وأثرها في الفقه والتفسير والأحكام.**
١٥	معنى الحَرف ؛ ودوره في الكلام.
١٦	أنواع حُروف المعاني.
١٩	حروف المعاني ؛ فوائدها وأهمّتها عند الفقهاء والأصوليين.
٢١	**حروف العطف ؛ أهميتها ومكانتها من بين حروف المعاني.**
٢٥	معنى العطف في لغة العرب
٢٦	أنواع العطف في اللغة
٢٨	تعداد حروف العطف عند النحاة.
٣١	عمل حروف العطف عند النحاة.
٤٣	حاجة الفقيه والمفتي والمعلم لحروف المعاني.
٤٥	حروف العطف عند الفقهاء والأصوليين.
٤٥	حرف (الواو) وأثره في الأحكام الفقهية.
٥٠	حرف (الفاء) وأثره في الأحكام الفقهية.
٥٤	الحرف (ثم) وأثره في الأحكام الفقهية.
٥٦	الحرف (حتى) وأثره في الأحكام الفقهية.
٦٠	الحرف (أو) وأثره في الأحكام الفقهية.
٦٤	الحرف (أم) وأثره في الأحكام الفقهية.

٦٦ الحرف (إما) وأثره في الأحكام الفقهية.
٦٨ الحرف (بل) وأثره في الأحكام الفقهية.
٧١ الحرف (لا) وأثره في الأحكام الفقهية.
٧٢ الحرف (لكن) وأثره في الأحكام الفقهية.
٧٥ خلاصة في حروف العطف ؛ والفروق بينها ووظائفها.
٧٧ عَطف الأوامر بعضها على بعض.
٧٩ عَطف البيان والتمييز.
٨٠ الاستعارة بين حروف المعاني.
٨٥ استنتاج مهمّ حول حروف المعاني.

٨٧ مُلحَق (في الدلالات المعنوية واللفظية للنصوص)

٨٩ الوجوه والنظائر في اللغة والقرآن وأثرها في الأحكام
٩٢ جدول بعض النظائر والأشباه القرآنية
٩٦ طُرق دلالة النصوص الشرعية على الأحكام والمعاني
٩٦ عِبارة النص.
٩٧ إشارة النص.
٩٨ دلالة الاقتضاء.

٩٩ دلالة الألفاظ على معانيها.

٩٩ الظاهر.
١٠٠ النص.
١٠١ المُفَسّر.
١٠١ المُحكَم.

١٠٢ مَدى خفاء المعاني في الألفاظ.
١٠٢ الخفي.
١٠٢ الـمُجْمَل.
١٠٤ الـمُشكِل.
١٠٥ المتشابه.
١٠٦ العموم والخصوص ؛ ودلالتهما على الأحكام.
١٠٦ صيغ العموم.
١٠٧ حُكم العام.
١٠٨ الخاص.
١٠٩ تعارُض الخاص والعام.
١١٠ المطلق والمقيد ؛ ودلالتهما على الأحكام.
١١٠ الـمُطْلق.
١١٠ المقيَّد.
١١٢ حَمل المطلَق على المقيّد.
١١٦ الأمر والنهي ؛ ودلالتهما على الأحكام.
١١٦ الأمر.
١١٧ النهي.
١١٨ فحوى الألفاظ ومفهوم المخالَفة ؛ ودلالاتها عند الفقهاء.
١١٨ أقسام الفحوى.
١١٩ المنطوق.
١١٩ المفهوم.
١٢٠ مفهوم الموافَقة.
١٢٠ مفهوم المخالَفة.

١٢١ مذاهب الفقهاء والأصوليين في مفهوم المخالَفة.
١٢٣ مسائل تطبيقية على مفهوم المخالَفة.
١٢٤ مختصر شامل للقواعد اللغوية والتراكيب اللفظية في نصوص الشرع.
١٢٥ فهرس المراجع.

❖ ❖ ❖
❖ ❖
❖

اقرأ للمؤلف :

روضة الأبرار في صحيح الأدعية والأذكار.
الروح والريحان في صحيح فضائل القرآن.
نزهة العقول في صحيح أسباب النزول.
الرحمة العالَميّة في صحيح السيرة النبوية.
المَثل الأعلى في صحيح أسماء اللّه الحسنى وصفاته العُلى.
الخُلق العظيم على صاحبه الصلاة والتسليم.
حدائق الفنان في المهم اللازم من علوم القرآن.
آداب التلاوة وأخلاق القُرّاء وقواعد الحفظ والتجويد والإقراء.
أساليب القرآن الكريم.
شد الرحال إلى الأحاديث الطوال.
موسوعة الفضل الكبير في علوم القرآن وغرائبه وفنون التدبر والتفسير.
التأصيل والتفريع في الفقه والأحكام والتشريع. (رسالة علمية).
التنبيهات في علم المتشابهات.
التحفة البهية في القواعد الفقهية.
اللباب في الحقوق والآداب.
أُصول روايتَي قالون وورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية.
الصيام آداب وأحكام.
الحج والعمرة والزيارة آداب وأحكام .
تسع غنائم أو تسع مَهالك في حفظ الصلاة أو تضييعها.
الجامع السديد في العقيدة والتوحيد.
كنوز العجائب مِن عِلم الأمثال والحِكم والوعظ والتاريخ والتجارب.
القصيدة النونية، دراسة وتعليق.
النفع الحثيث في عِلم الفرائض والتوريث.
دور الوسائل والتقنيات في طلب العلم والمعلومات.
جرائم الحدود والحرابة نوازلها وعقوباتها في الفقه الإسلامي (رسالة علمية).
إشادة البناء في سعادة الأُسرة وتربية الأبناء.
أدلة الفقه.
الرسوخ في الناسخ والمنسوخ.
التشريف في علوم السُّنة ومصطلح الحديث الشريف.
هدى وشفاء "حول الصحة النفسية والأسرية والاجتماعية في ضوء الوحيين".
يحبهم ويحبونه. فيمن يحبهم اللّه ومَن لا يحبهم عز وجل.
خواطر المنابر "مجموعة من الخطب الفقهية والاجتماعية والتربوية".